AXA Calidad

Sello de calidad concedido tras un proceso de evaluación de la calidad de la agencia, certificado según la NORMA UNE - EN ISO 9001:2015

Póliza de

Seguro de Hogar nº 85481460

Tomador	VIRODA INVERSIONES SLU
Entidad aseguradora	AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Producto Contratado	8451 - Hogar Único
Fecha inicio de la póliza	21/06/2024 M D

Su Mediador de Seguros

CUENA VELA ASOCIADOS

CL CONDE VALLELLANO 2
34002 PALENCIA

979707000

cuena.vela@agencia.axa-seguros.es

Ejemplar para el Tomador

Axaseguros

Axacontigo

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.
Inscrita en el Registro Mercantil de Baleares. Hoja nº. PM-61041. NIF A60917978. Domicilio Social: C/Monseñor Palmer, 1 - 07014 Palma de Mallorca

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Contenido

Hemos elaborado este contrato de forma que usted puede acceder fácilmente a toda la información relacionada con el seguro que ha contratado de acuerdo a la información que nos ha facilitado.

¿Quién es quién en este contrato?	Datos de Identificación	3
	Tabla Resumen de las Garantías y capitales asegurados	4
¿Qué le cubre y qué no le cubre este seguro?	Se entiende por...	6
¿Qué le cubre cada garantía y qué no le cubre?	Naturaleza del Seguro Contratado	8
	Garantías Contratadas	9
	Exclusiones generales de la póliza	27
	Condiciones especiales de la póliza	27
¿Qué beneficios y servicios adicionales tiene por ser Cliente de AXA?	Servicio online Web Cliente	28
	Compromisos de Hogar	28
Duración y pago del seguro	¿Cuánto le cuesta?	29
	¿Cómo se pagan las primas?	29
	¿Cuánto dura la póliza?	30
	Cómo y Dónde Pagar la Prima	30
¿Necesita nuestros servicios?	Qué tiene Usted que hacer si sufre un siniestro	31
	Regla proporcional y valores de reconstrucción o reposición	33
	Plazo de prescripción	34
Otros temas de su interés	Cómo formalizar el seguro, información que debe declarar el asegurado	34
	Cuando comienza y termina la póliza	35
	Cuándo y cómo puede ser resuelta la póliza	35
	¿Cuál es la legislación por la que se rige este contrato?	36
	Cláusula de indemnización de la Pérdida de Acontecimientos extraordinarios	37
Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas	Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas	40
Tratamiento de datos de carácter personal	Tratamiento de datos de carácter personal	42

¿Cómo puede contactar con AXA?

Declaración de siniestros y Asistencia en el hogar	**900 90 90 14 / 91 807 00 55** (7 días 24 horas)
Web Cliente	www.axa.es/acceso-myaxa
Web pública	www.axa.es

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

¿Quién es quién en este contrato?

Datos de Identificación

Tomador de la Póliza

Nombre:	VIRODA INVERSIONES SLU
Dirección:	AVENIDA EUROPA, nº 34 BLOQUE B ESC IZ 1ºIZ MODULO F 28023 MADRID -
NIF:	B88595327
Teléfono:	670975607
Email:	egutierrez@rovida.es

Asegurado de la Póliza

Nombre:	VIRODA INVERSIONES SLU
Dirección:	AVENIDA EUROPA, nº 34 BLOQUE B ESC IZ 1ºIZ MODULO F 28023 MADRID
NIF:	B88595327
Teléfono:	670975607
Email:	egutierrez@rovida.es

Domicilio del Riesgo Asegurado

Dirección:	CALLE Menéndez Pelayo núm 15 4º DR
C.P.:	34001
Población:	PALENCIA

Importe de la Prima y Forma de Pago

Prima Neta:	249.95 €
Tributos y Consorcio:	38.58 €
Total a pagar:	**288.53 €**
Forma de pago:	Anual
Domicilio cobro	****/****/**/******1826

Periodo de Cobertura

Vigencia

Fecha efecto:	21/06/2024 00:00
Fecha vencimiento:	21/06/2026 00:00
Duración:	Anual Renovable

Mediador del Seguro

Nombre o Razón Social
CUENA VELA ASOCIADOS
Dirección:
CL CONDE VALLELLANO 000002
34002 PALENCIA - PALENCIA
Teléfono: 979707000 - NA
E-mail: cuena.vela@agencia.axa-seguros.es

Descripción de la Vivienda Asegurada:

- Tipo de vivienda: Piso/Apartamento intermedio
- Ubicación: Casco urbano
- Superficie construida: 136
- Año de la construcción: 1980
- Carácter con que actúa y uso de la vivienda: Vvda alq. con muebles prop. uso habitual
- Energías Renovables: No
- Construcción Madera / Material combustible menor al 10%
- Protecciones de la vivienda: No se declaran
- Chimenea: Desconocido
- Medidas de protección contra incendio: Sin medidas
- ¿ Cuántas personas residen habitualmente?: Desconocido
- ¿ Cuántas habitaciones tiene?: Desconocido

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- ¿ Cuántos baños tiene?: Desconocido

Tabla Resumen de las Garantías y capitales asegurados

La siguiente tabla, contiene la información relativa a las garantías contratadas y los capitales asegurados para cada una de ellas cuyas cuantías se expresan en euros.
Sólo estarán cubiertas las garantías que figuren en el Cuadro Resumen expresamente "Contratada".

Capitales a asegurar

Continente: 145.656,00 Euros

Contenido:

- Mobiliario: 10.200,00 Euros

Coberturas	Continente	Contenido
Incendio. Explosión. Caída del rayo	Contratada	Contratada
· Vehículos en garaje		No Contratada
Humo. Impacto objetos. Detonaciones sónicas	Contratada	Contratada
Actos de vandalismo	Contratada	Contratada
· Actos de vandalismo del inquilino cte	500,00	
· Actos vandalismo inquilino cdo.		500,00
Fenómenos atmosféricos. Inundación. Desembarre	Contratada	Contratada
· Goteras, filtraciones	Contratada	Contratada
Derrames agua y otros líquidos	Contratada	Contratada
· Localización y reparación averías	Contratada	
· Localización y reparación averías y desatascos sin daños agua	150,00	
· Gastos de desatasco con daños agua	Contratada	Contratada
· Exceso de consumo de agua por siniestro y año	No Contratada	
Robo y expoliación	Contratada	Contratada
· Dinero en cualquier situación		No Contratada
· Dinero en caja fuerte		No Contratada
· Hurto en la vivienda		1.800,00
· Reposición de llaves y cerraduras de la vivienda		Contratada
· Reposición de llaves y cerraduras por pérdida, hurto, o extravío (Máximo 1 siniestro por anualidad de seguro)		200,00
· Uso fraudulento de tarjetas		No Contratada
· Expoliación objetos fuera de la vivienda		No Contratada
· Expoliación de dinero fuera de la vivienda		No Contratada
Robo joyas fuera de caja fuerte		No Contratada
Robo joyas en caja fuerte		No Contratada
Todo riesgo Arte		No Contratada
Roturas		
· Rotura de cristales	Contratada	
· Roturas mármoles u otras piedras, sanitarios, vitrocerámica y paneles solares	Contratada	
· Roturas metacrilato, plasticos similares y acuarios o peceras	No Contratada	
Daños eléctricos	Contratada	Contratada
Ampliación Daños VIP	No Contratada	No Contratada

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Coberturas	Continente	Contenido
Daños eléctricos Vip Plus	Contratada	Contratada
Daños a bienes refrigerados		204,00
Viajes y desplazamientos		No Contratada
Rotura de equipos informáticos		No Contratada
Accidentes por el calor	No Contratada	
Daños a árboles y arbustos (Máximo por árbol o arbusto 1.500 euros)	No Contratada	
Ruina total	Contratada	Contratada
Avería de electrodomésticos		No Contratada
Todo riesgo	No Contratada	No Contratada
Bomberos. Medidas para evitar siniestro. Desescombro	Contratada	Contratada
Restauración estética continente	3.000,00	
Restauración estética mobiliario		3.000,00
Pérdida de alquileres (y hasta un máximo de 12 meses)	Contratada	
Inhabitabilidad por siniestro (y hasta un máximo de 12 meses)	No Contratada	
Inhabitabilidad por decisiones de la autoridad (máximo 1mes)	No Contratada	
Mudanzas y traslados		10.200,00
Reposición de documentos		Contratada
Asistencia Hogar	Contratada	
· Envío de profesionales	Contratada	
· Servicios de urgencia para la vivienda (Vigilancia máximo 48 horas)	Contratada	
· Servicio de urgencia para Usted y su familia (máximo 3 meses)	1500.00	
· Servicio de información sobre jardinería y mantenimiento de piscinas	Contratada	
· Ayuda informática	Contratada	
· Gastos de asistencia psicológica	No Contratada	
· Consultorio médico de salud	No Contratada	
· 2ª Opinión médica	No Contratada	
· Asistencia en vacaciones o practicando deportes	No Contratada	
Asistencia Hogar Plus	No Contratada	
Responsabilidad civil, defensa y fianzas		
· Propiedad del inmueble	300.000,00	
· Inquilino	No Contratada	
· Privada familiar y cabeza de familia	Contratada	
· Certificado de perros	No Contratada	
· Límite honorarios de abogados y procuradores de libre elección	600.00	
Protección jurídica	Contratada	
· Defensa Penal	Contratada	
· Reclamación de daños	Contratada	
· Conflictos con colindantes	Contratada	
· Asesoramiento jurídico telefónico	Contratada	
· Envío formularios/modelos contratos	Contratada	
· Límite honorarios de abogados y procuradores de libre elección	1.800,00	
· Límite valoración de daños	600,00	
Protección jurídica Plus	No Contratada	
Servicio integral daños corporales en el hogar (máximo 5 siniestros por anualidad de seguro)	No Contratada	
Servicio de Bricolaje	Contratada	
Control de plagas	Contratada	
Ordenadores portátiles y equipos móviles		No Contratada
Pérdida de Beneficios		
Indemnización diaria	No Contratada	
Protección Jurídica Ampliada Hogar-Oficinas	No Contratada	
Reparadores AXA calidad	No Contratada	
Aplicación regla proporcional continente	Sí se aplica	

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Coberturas	Continente	Contenido
Aplicación regla proporcional mobiliario	Sí se aplica	

¿Qué le cubre y qué no le cubre este seguro?

Se entiende por...

Edificación (Continente)

Es el conjunto formado por:

- La construcción principal: cimientos y muros; forjados, vigas y pilares; paredes, techos y suelos; cubiertas y fachadas; puertas y ventanas.
- Las construcciones accesorias: armarios empotrados, chimeneas y cerramientos acristalados.
- Las dependencias y edificaciones que se hallen en la misma finca descrita en la póliza, tales como garajes, trasteros, leñeras y bodegas.
- Las vallas, muros y cercas dependientes e independientes del edificio asegurado que sean de cerramiento o de contención de tierras.
- Las zonas de recreo y deportivas, cuyo uso y disfrute se deriva de la propiedad de la vivienda, así como sus instalaciones anexas (piscina).
- Las instalaciones fijas de:
  - Agua, gas, electricidad, antenas de radio, radioaficionado, y televisión, energía y telecomunicaciones.
  - Domótica
  - Calefacción y refrigeración, incluidas calderas, radiadores y aparatos de producción de frío que estuvieran instalados de forma permanente.
  - Los elementos sanitarios.
  - Las persianas y toldos.
  - Pavimentación de parcela o jardín y farolas privativas de la vivienda.
  - Los elementos de ornato tales como falsos techos, moquetas, entelados, papeles pintados y revestimientos de madera que estén adheridos permanentemente a las construcciones principal, accesorias o anexas.

En caso de construcción en régimen de propiedad horizontal, queda comprendida la proporción en los elementos comunes que le corresponda, siempre que resulte insuficiente el seguro común establecido por los copropietarios o en caso de inexistencia de éste, y los hechos estén garantizados por la presente póliza.

No le incluye:

- **Los muebles y sus elementos, incluidos los de cocina, aún cuando se hallen instalados de forma permanente.**
- **Árboles, plantas y césped, salvo contratación de la garantía árboles y arbustos.**

Enseres del Hogar (Contenido)

Mobiliario: Son aquellos bienes característicos del hogar propiedad del arrendador que se hallen dentro de la vivienda, tales como:

- Muebles, incluido el mobiliario de jardín, electrodomésticos, equipos eléctricos y electrónicos.
- Ropa y ajuar doméstico.
- Mobiliario guardado en trasteros o dependencias anexas o en otra situación: hasta un límite del 25% del mobiliario, siempre y cuando dichas dependencias tengan todos los huecos protegidos; en caso de superar 20.000 euros se exigirán las mismas medidas de protección que las de la vivienda principal.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

No le incluye:

- **Vehículos a motor, caravanas, remolques, embarcaciones de recreo, salvo declaración expresa en la póliza, ni, en caso alguno, los objetos en ellos depositados.**
- **Los valores mobiliarios públicos y privados, efectos de comercio, piedras no engarzadas y metales preciosos en barras o acuñados.**
- **Billetes de Banco, excepto en cuanto a la cobertura de robo y con el límite de indemnización que figura en "Que le cubre y no le cubre este seguro".**
- **Joyas: Se consideran como tales:**
  - **Objetos de oro, plata y platino con o sin perlas o piedras preciosas engarzadas, y piedras preciosas engarzadas.**
  - **Las monedas de oro y plata que no formen parte de colecciones.**
- **Objetos de valor artístico: Se consideran como tales:**
  - **Las obras de arte y antigüedades como tapices, cuadros, alfombras y pieles.**
  - **Las colecciones y los incunables**
- **Comestibles**
- **Objetos de uso personal**
- **Animales domésticos**
- **Objetos de uso profesional**

Miembro de su familia
Es cualquier familiar y/o persona que conviva con Usted en la vivienda asegurada.

Tercero
Se considera Tercero a cualquier persona, excepto su cónyuge, hijos, padres u otras personas que convivan con Usted en la vivienda asegurada.

Chimenea
Elemento cuya finalidad principal es la generación de calor por medio de combustión; por ejemplo: chimenea de leña, de bioetanol, estufa de pellets¿ No consideramos como chimenea las que únicamente tienen función decorativa.

Casa adosada de pueblo

Es una vivienda unifamiliar que comparte una o ambas paredes con otras viviendas, fue construida antes de 1990 y se encuentra ubicada en un municipio con menos de veinte mil habitantes, según el censo vigente al momento de la emisión de la póliza. No está sujeta al régimen de propiedad horizontal.

¿Qué es el Capital Asegurado?
Es la cantidad máxima que está obligada a abonar la Entidad Aseguradora en caso de siniestro por todos los bienes y coberturas aseguradas en la póliza. En aquellas coberturas para las cuales se establece un importe determinado en el cuadro de "Coberturas contratadas", se entiende que es el capital asegurado para dicha cobertura.

Siniestro
Cualquier daño y/o pérdida cubierto bajo el presente contrato y que se produzca durante la vigencia del mismo. Todos los daños o pérdidas que tengan por origen una misma causa constituirán un único y mismo siniestro.

Accidente
Lesión corporal que deriva de una causa violenta, súbita, externa y ajena a su voluntad.

¿Qué es el Primer Riesgo?
En las coberturas aseguradas bajo está modalidad, los daños se indemnizan como máximo hasta la cantidad fijada en la póliza como capital asegurado sin aplicación de regla proporcional.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

¿Qué es el Copago?
Es el importe que la Entidad Aseguradora cobrará en concepto de gastos de gestión por cada siniestro. Este cargo se enviará a la cuenta del asegurado en el momento de la declaración del siniestro, salvo que el mismo afecte a las garantías de Asistencia, Protección Jurídica o Servicio de Bricolaje. En caso de devolución del recibo por parte del asegurado, la entidad aseguradora procederá: A la anulación inmediata de la póliza. Al impago del siniestro. Al recobro de los gastos.

¿Qué es la Franquicia?
Es la cantidad que en cada siniestro y según lo pactado para cada uno de los riesgos cubiertos, es asumida por el Asegurado. La franquicia se deduce de la indemnización final a percibir por el Asegurado, incluso en siniestros amparados por coberturas aseguradas a primer riesgo.

Caja Fuerte: Caja de caudales que cumpla una de las siguientes características:

- Empotrada en el suelo o pared, o
- Anclada en el suelo o pared, o
- Más de 100 kilos de peso, o
- De alquiler en una entidad bancaria.

Trastero en otra situación: aquel trastero que no encontrándose en el mismo edificio de la vivienda asegurada, se encuentra en el mismo código postal o en un código postal lindante al mismo.

Garaje en otra situación: aquel garaje que no encontrándose en el mismo edificio de la vivienda asegurada, se encuentra en el mismo código postal o en un código postal lindante al mismo.

Para poder ser objeto de riesgo de esta póliza la vivienda asegurada deberá contar en todo momento con cédula de habitabilidad.

¿Qué le cubre cada garantía y qué no le cubre?

Naturaleza del Seguro Contratado:

Al amparo de la Ley del Contrato del Seguro, la Entidad Aseguradora/AXA se compromete, con carácter general, a indemnizar a sus tomadores/asegurados que sufran algún siniestro de los descritos en los términos que se indican a lo largo de esta Póliza y en los términos que impone la Ley referida supra. La indemnización será abonada por la Entidad Aseguradora directamente al asegurado/tomador o, en su caso, al profesional/empresa seleccionada por el asegurado/tomador que hubiera efectuado la reparación, supuesto este último en el que la Entidad Aseguradora abonará **(hasta el límite del importe de la indemnización que, en su caso, corresponda)** la factura que el reparador hubiera expedido a su cliente (el asegurado/tomador) por los trabajos realizados en su inmueble.

Excepcional y únicamente cuando la naturaleza del seguro lo permita y el asegurado así lo consienta, la Entidad Aseguradora podrá sustituir el pago de la indemnización por la reparación o la reposición del objeto siniestrado, regla subsidiaria de reparación que deberá documentarse adecuadamente.

Posibilidad de poner a disposición de los tomadores/asegurados un listado de reparadores

Para efectuar la reparación que se precise como consecuencia del siniestro acaecido en el inmueble asegurado, el tomador/asegurado de AXA podrá elegir/contratar/decidir la contratación del profesional/de la empresa de reparación que considere o estime oportuna. No obstante, con el propósito de facilitarle la gestión del siniestro, cuando el tomador/asegurado le notifique el mismo a la Entidad Aseguradora ésta podrá ofrecerle la posibilidad de ponerle en contacto/referirle a reparadores de su zona para que el tomador/asegurado valore su contratación o no.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

La elección del reparador por parte del tomador/asegurado no comporta la exclusión de la garantía o cobertura contratada, salvo en aquellos casos que se citen en esta Póliza en los que se prevea expresamente que la cobertura está vinculada necesariamente a que la reparación/el servicio se preste por la red de reparadores de AXA (regla excepcional que debe preverse expresamente en esta Póliza).

Garantías Contratadas

Incendio, explosión

Qué le cubre:

- Daños materiales que sufran los bienes asegurados cuando se destruyan a consecuencia de incendio y/o explosión

No le cubre:

- **Los daños en los bienes asegurados que no sean debidos a incendio, por ejemplo, los daños provocados por chispas, chispazos, cigarrillos, braseros o elementos de calor, de los que no se derive incendio.**

Caída de rayo

Qué le cubre:

Los daños materiales que sufran los bienes asegurados, cuando se destruyan a consecuencia del impacto directo del rayo.

Humo

Qué le cubre:

Daños materiales a los bienes asegurados cuando se produzca un escape repentino en conducciones de extracción de humo (chimeneas, extractores, etc) tanto si se han originado en el interior de la vivienda como en el exterior de la misma.

No le cubre:

- **Daños causados por la acción continuada del humo.**

Impacto de objetos

Qué le cubre:

Daños materiales a los bienes asegurados cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- Choque de vehículos terrestres o de los bienes por ellos transportados.
- Caída de cualquier objeto procedente del exterior, siempre que no sean de su propiedad.
- Impacto de animales, siempre que no sean de su propiedad.

No le cubre:

- **Daños a los enseres del hogar depositados al aire libre, aún cuando se hallen protegidos por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares) o contenidos en el interior de construcciones abiertas.**
- **Daños causados por vehículos, animales u objetos que sean de su propiedad o estén bajo su control o de los miembros de su familia o de personas que dependan o convivan con el Tomador o Asegurado.**

Detonaciones sónicas

Qué le cubre:

Daños materiales a los bienes asegurados cuando se destruyan a consecuencia de detonaciones sónicas.

No le cubre:

- **Daños a los enseres del hogar que estén depositados al aire libre, aún cuando se hallen protegidos por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares) o contenidos en el interior de construcciones abiertas.**

Actos de vandalismo

Qué le cubre:

- Daños materiales a los bienes asegurados (incluido el mobiliario de jardín) cuando se produzcan actos de vandalismo o malintencionados cometidos individual o colectivamente por terceros.
- Los daños ocasionados por el inquilino con contrato de alquiler hasta el límite indicado en la Tabla Resumen.

No le cubre:

- **Los daños causados por otros ocupantes de la vivienda**
- **Las pintadas, rayadas, inscripciones y pegado de carteles.**
- **Los actos de vandalismo que no se hayan denunciado ante la autoridad competente.**
- **Los daños producidos por robo y expoliación, salvo cuando esté contratada la garantía de robo.**
- **Los actos de vandalismo cuando los bienes asegurados no se encuentren en la vivienda asegurada.**

Fenómenos Atmosféricos

Qué le cubre:

Los Daños materiales causados a los bienes asegurados a consecuencia de los siguientes fenómenos externos:

- Lluvia, viento, pedrisco o nieve de intensidad tal que afecte a varios edificios de buena construcción en las proximidades de la vivienda asegurada. Se incluyen los daños producidos por objetos arrastrados o proyectados por

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

el viento o la lluvia. Si la cantidad de lluvia es superior a 40l/m2 y hora, y/o la velocidad del viento es superior a 80 Km/h., no será necesario el requisito que varios edificios se encuentren afectados.
- Goteras y filtraciones a través de tejados, muros y/o paredes producidas por los fenómenos externos anteriormente descritos, **excluyéndose la reparación de la causa que será de cuenta del asegurado**.
- Daños causado por una inundación debida a desbordamientos de lagos sin salida natural, cauces o cursos de agua construidos por el hombre y cuya cobertura no corresponda al Consorcio de Compensación de seguros.

No le cubre:

- **Daños a los enseres del hogar que estén depositados al aire libre, aún cuando se hallen protegidos por materiales flexibles (lonas, plásticos, construcciones hinchables o similares) o contenidos en el interior de construcciones abiertas.**
- **Daños producidos por nieve, agua, arena o el polvo que entre por puertas, ventanas u otras aberturas que estén sin cerrar o con cierre defectuoso.**
- **Daños producidos por heladas, frio o hielo**
- **Daños producidos por olas o mareas, incluso cuando estos fenómenos hayan sido causados por el viento.**
- **Daños producidos por desbordamiento o rotura de presas y diques de contención.**

Derrames agua u otros líquidos. Localización y reparación averías

Qué le cubre:

- Los daños materiales directos a los bienes asegurados a consecuencia de derrame accidental o filtraciones de agua proveniente de instalaciones fijas (incluso por omisión o desajuste del cierre de grifos, llaves de paso o cualquier tipo de válvula), o aparatos conectados a la red de agua.
- Este concepto incluye por asimilación los líquidos distintos al agua que alimentan sistemas de calefacción, agua caliente o extinción de incendios.
- Daños que tengan su origen en redes de saneamiento subterráneas, tales como fosas sépticas, arquetas, cloacas, alcantarillados y similares.
- Daños que tengan su origen en acuarios y/o peceras, siempre que los mismos tengan una capacidad superior a 30 litros.
- Daños por agua que se produzcan a causa de heladas.
- Los gastos necesarios de localización o reparación y desatasco de averías causantes de los daños, en las instalaciones fijas privativas.

Aun no existiendo daños por agua y hasta el límite de 150€, quedan garantizados:

- La localización y reparación de fugas accidentales de agua y otros líquidos.
- Gastos por desatascos

No le cubre:

- **Daños debidos a corrosión generalizada o desgastes notorios de las instalaciones de la edificación.**
- **Los gastos de reparación de aparatos o instalaciones de agua u otros líquidos distintos a las propias tuberías o conducciones de agua u otros líquidos tales como: electrodomésticos, griferías, o llaves de paso, aparatos sanitarios, calderas, calentadores, acumuladores, radiadores, arquetas, fosas sépticas e instalaciones subterráneas.**
- **Los gastos de reparación de tejados o fachadas, aunque se hayan producido daños por agua garantizados por la póliza.**
- **Gastos necesarios para corregir instalaciones defectuosas o mal diseñadas.**

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Robo y expoliación en la vivienda

Qué le cubre:

- El robo y expoliación producido con fuerza en las cosas para acceder a ellas o con violencia o intimidación a las personas, y que afecte a:
  - El mobiliario, incluido el mobiliario de jardín.
- Los daños materiales y desperfectos causados a los bienes asegurados durante el robo.
- El robo de los elementos de la edificación
- Los gastos de reposición de llaves y cerraduras, por otras de similares prestaciones y características, si deben ser sustituidas a consecuencia de un robo como medida de precaución para evitar el fácil acceso a la vivienda, hasta el límite indicado en la Tabla Resumen.
- Así mismo se incluirán los gastos descritos en el párrafo anterior si algún juego de llaves ha sido hurtado, perdido o extraviado y resulta previsible el uso del mismo para acceder a la vivienda con ánimo doloso.
- Hurto, o sustracción sin fuerza en las cosas para acceder al lugar donde se encuentran, ni violencia o intimidación en las personas, hasta el límite indicado en el apartado Tabla Resumen y que afecte a los enseres asegurados.

No le cubre:

- **El Hurto de dinero en efectivo.**
- **El robo y/o hurto de los objetos de valor artístico.**
- **El robo o hurto que afecte a enseres que se encuentren en dependencias que no sean de su uso exclusivo.**
- **Pérdidas o extravíos.**
- **Las joyas o alhajas**
- **El robo de dinero en efectivo.**
- **El uso fraudulento de tarjetas de crédito**
- **El robo fuera de la vivienda de enseres y/o dinero**

Roturas

Qué le cubre:

La rotura, incluidos los gastos de transporte, colocación y montaje de:

- Cristales y espejos fijados a la edificación o a los enseres.
- Cristales planos destinados a cubrir muebles de forma permanente.
- Encimeras de mármol, granito u otras piedras naturales o artificiales.
- Elementos sanitarios (pilas, lavabos, fregaderos, inodoros, bañeras, platos de ducha y bidés) de cualquier material.
- Cristal de placa vitrocerámica o de inducción.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- Cristal de placa solar o placa fotovoltaica.

No le cubre:

- **Simples arañazos, raspaduras, desconchados o deterioros superficiales.**
- **Marcos, molduras y muebles de los que formen parte.**
- **Valor de los decorados artísticos**
- **Lámparas y bombillas de todas clases, cristalerías, aparatos de visión y sonido, los aparatos telefónicos y los ordenadores personales (incluyendo las videoconsolas, teléfonos móviles, tablets y smartwhatches), lentes, objetos de uso personal y elementos decorativos no adosados a la edificación o enseres del hogar de forma fija como: figuras de cristal o mármol, portarretratos.**

Daños eléctricos Vip Plus

Qué le cubre:

Daños materiales sufridos por la instalación eléctrica, así como la propia edificación y/o los aparatos eléctricos y/o electrónicos, como consecuencia de sobretensión, un cortocircuito, incluso las producidas por tormenta o rayo.

No le cubre:

- **Reparaciones de aparatos eléctricos o electrónicos que no hayan sido realizadas por nuestros profesionales. No será de aplicación, en el caso de que el asegurado comunique a AXA el siniestro en un plazo máximo de 30 días, remita a AXA factura donde se indique el origen de la avería y el detalle de la reparación realizada, y conservare la/s pieza/s sustituida/s que podrán ser requeridas por AXA.**
- **Las bombillas, lámparas, halógenos, tubos fluorescentes o similares.**
- **Daños y/o pérdidas de los que sea legal o contractualmente responsable el fabricante o proveedor del aparato.**

Daños a bienes refrigerados

Qué le cubre:

La podredumbre de bienes refrigerados o congelados dentro del frigorífico o congelador, como consecuencia de falta de suministro eléctrico o avería de dichos aparatos

No le cubre:

- **Daños que hayan podido sufrir el frigorífico o congelador.**
- **Daños que puedan causar los bienes al deteriorarse.**

Ruina total

Hasta el límite indicado en la Tabla Resumen los daños materiales a la edificación y/o enseres asegurados consecuencia directa de obras realizadas por terceros en fincas o edificios colindantes u obras públicas realizadas en las calles adyacentes o el subsuelo y que determine la ruina total de la vivienda objeto del seguro.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Bomberos. Medidas para evitar el siniestro. Desescombro

Qué le cubre:

Gastos derivados del siniestro:

- Tasas de bomberos.
- Gastos realizados por Usted para aminorar las consecuencias del siniestro.
  - Usted tiene derecho a está indemnización aunque las medidas adoptadas no hayan tenido éxito.
  - Si en virtud del contrato la Entidad Aseguradora debe indemnizar una parte del daño causado por el siniestro, se reembolsa la parte proporcional de los gastos de salvamento, a menos que Usted haya actuado siguiendo las instrucciones de la Entidad Aseguradora. En ningún caso la indemnización por gastos de salvamento podrá exceder la suma asegurada.
- Gastos de demolición y desescombro de los bienes afectados, incluido el traslado de los escombros.

Restauración estética edificación

Qué le cubre:

Los gastos necesarios para restablecer la composición estética inicial de elementos de la edificación, existente antes del siniestro. En el caso de imposibilidad de reemplazar con materiales idénticos a los existentes, se utilizarán materiales de calidad similar.

No le cubre:

- **Aparatos sanitarios y sus accesorios**

Restauración estética del mobiliario

Qué le cubre:

Los gastos necesarios para restablecer la composición estética inicial de elementos del mobiliario, existente antes del siniestro. En el caso de imposibilidad de reemplazar con materiales idénticos a los existentes, se utilizarán materiales de calidad similar.

No le cubre:

- **El descabalamiento o menoscabo de colecciones y en general de conjuntos o juegos de bienes muebles. Arañazos, raspaduras, desconchados, rayados y en general cualquier deterioro superficial.**

Pérdida de alquileres

Qué le cubre:

Si la vivienda asegurada está alquilada y el inquilino debe irse forzosamente por no poder habitarla a consecuencia de los daños sufridos por el siniestro, se le compensa el importe de las rentas que Usted haya perdido durante el tiempo que tarde en repararse los daños sufridos y hasta el máximo que se detalla en la tabla de garantías y capitales asegurados

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Mudanzas o traslados

Qué le cubre:

Daños al contenido, a primer riesgo, derivados de un siniestro cubierto por alguna de las garantías contratadas, con ocasión de una mudanza o traslado efectuados por una empresa de transporte a cualquier punto de España, en exceso de los limites de responsabilidad previstos en el contrato de transporte.

No le cubre:

- **Dinero**
- **Joyas y Objetos de valor artístico,**
- **Hurto o extravío.**

Reposición de documentos

Qué le cubre:

En caso de siniestro la Entidad Aseguradora se hace cargo de los gastos de reexpedición de la documentación destruida por el mismo. (DNI, permiso de conducción, pasaporte, documentos acreditativos de propiedad).

Asistencia en el hogar

Envío de profesionales

Qué le cubre:

Se trata de un servicio que presta AXA a sus asegurados para la realización de determinadas reparaciones, obras o reformas en las viviendas aseguradas, que no se deriven ni se vinculen con siniestro o contingencia alguno/a cubierto/a por esta Póliza.

Para la realización de los servicios descritos respecto de las actividades que se relacionan a continuación, el tomador/asegurado tendrá a su disposición nuestra red de reparadores.

• Acuchilladores • Albañiles • Antenistas • Barnizadores • Carpintería Metálica • Parquetistas • Vigilantes • Carpinteros	• Cerrajeros • Cristaleros • Electricistas • Electrodomésticos • Enmoquetadores • Tapiceros • Porteros automáticos • Escayolistas	• Fontaneros • Guardamuebles • Jardineros • Persianistas • Pintores • Limpiezas generales • Mudanzas • Técnico de control de plagas

Los gastos de desplazamiento del profesional y el presupuesto oportuno serán a cargo de la Entidad Aseguradora.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

En lo que respecta al coste de la reparación, obra o reforma presupuestada (tanto en lo que respecta a los materiales como mano de obra), será a cargo del tomador/asegurado que contrate con AXA estos servicios.

La excepción a esta regla especial es que tales reparaciones efectuadas traigan causa de un siniestro cubierto por este contrato de seguro, en cuyo caso AXA indemnizará al tomador/asegurado en los términos ya señalados en esta póliza.

Servicios de urgencia para la vivienda:

Qué le cubre:

Tiene a su disposición nuestra red de reparadores para los siguientes servicios de contención de daños durante las 24 horas del día todos los días de la semana:

- Vigilancia y protección de la vivienda: Envío de un vigilante a la vivienda asegurada si ha quedado desprotegida a causa de un siniestro.
- Fontanería urgente: Envío de un fontanero a la vivienda asegurada para, si es posible, reanudar el servicio en caso de rotura de instalaciones fijas de fontanería.
- Cristalería urgente: Envío de un cristalero si se rompe un cristal del cerramiento exterior y queda desprotegida la vivienda frente a fenómenos atmosféricos.
- Electricidad urgente: Envío de un electricista, para que si es posible reanude el servicio, si una causa accidental deja sin luz su hogar.
- Cerrajería urgente: Envío de un cerrajero para la apertura de puerta si por una contingencia, incluida la pérdida de llaves, no pudiera entrar o salir de su vivienda y no hay otra solución.

Los gastos del envío del profesional y la mano de obra serán a cargo de la Entidad Aseguradora. El coste de la renovación de los materiales dañados será a su cargo, excepto cuando los daños tengan su origen en cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza, en cuyo caso, la Entidad Aseguradora asume el coste de dichos materiales.

No le cubre:

- **Reparaciones no efectuadas por nuestra red de reparadores.**

Servicios de urgencia para Usted y su familia:

Qué le cubre:

Si a causa de un siniestro Usted o su cónyuge resultan impedidos para llevar a cabo las labores propias de su vida cotidiana, ponemos a su disposición los siguientes servicios hasta que se produzca el alta médica:

- Envío al domicilio de las medicinas recetadas.El envío de personal que le auxilie en las labores del hogar (limpieza, cuidado de sus hijos pequeños y/o discapacitados y personas mayores de 65 años que estén a su cargo y no puedan valerse por si mismas, etc.).
  Si lo desea puede optar por un familiar suyo que realice esta labor, en este caso le abonamos los gastos justificados de traslado y estancia de este.

No le cubre:

- **El coste de las medicinas entregadas a domicilio.**

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Servicio de información sobre jardinería y mantenimiento de piscinas

Si necesita asesoramiento sobre alguna de las siguientes materias:

- La salud de las plantas de su jardín: qué hacer en caso de plagas o mal aspecto de sus plantas.La época de siembra de plantas y/o de poda de árboles y arbustos.El tratamiento del agua de su piscina: productos químicos que debe utilizar y la periodicidad de utilización.

Llame al centro de atención telefónica 24 horas, donde tomaremos nota de su petición para formular la consulta a nuestra red de especialistas, con el compromiso de resolución en un plazo máximo de 24 horas

Ayuda informática

Qué le cubre:

Un servicio de consulta y ayuda para solucionar incidencias que afecten a equipos informáticos que se encuentren en la vivienda asegurada, poniendo a su disposición los siguientes servicios:

- Asistencia informática remota, que le permitirá:
  - La resolución de incidencias, administración y configuración de los sistemas y ayuda en el uso de las aplicaciones como: Paquete Office, Correo electrónico, Navegación por Internet, Antivirus, cortafuegos, Tratamiento de gráficos y otras aplicaciones de uso frecuente.
  - La resolución de incidencias en:
    - Ordenadores.
    - Periféricos, como impresoras y escaners.
    - Otros dispositivos electrónicos como pda's e iphone.
- Servicio de copias de seguridad, que le permitirá la realización de copias de seguridad, hasta un máximo de 5 GB,de la información almacenada en su ordenador, en servidores alojados en un centro de proceso de datos seguro. Usted podrá acceder a su copia de seguridad desde cualquier ordenador con acceso a Internet.
- Servicio de recuperación de datos que le permitirá la recuperación de datos informáticos en cualquier dispositivo de su propiedad, fabricado con posterioridad al año 2000. Usted se hará cargo del coste del transporte del soporte desde su domicilio hasta el punto de recogida en territorio nacional. La Entidad Aseguradora se hace cargo de su devolución hasta su domicilio
- Servicio de Asistencia a Domicilio y en establecimientos Doctor Clic, que le permitirá que un técnico se desplace a su propio domicilio con el fin de resolver la incidencia, o bien, acudir a una tienda -laboratorio Doctor Clic. En ambos casos, disfrutará de un descuento del 20%, de los precios venta al público oficial, situado en las tiendas.

SERVICIOS DE PROTECCIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE
Con el fin de mejorar la eficiencia energética de su vivienda y reducir las emisiones de CO_2 ponemos a su disposición los siguientes servicios:

ASESORAMIENTO ENERGÉTICO
Ponemos a su disposición un servicio gratuito de asesoramiento energético.
¿Qué incluye?

- Análisis personalizado de eficiencia energética de la vivienda

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- Propuestas alternativas para mejorar la eficiencia energética
- Diferentes opciones de energía renovable
- Simulación de ahorro económico/energético
- Gastos de desplazamiento del profesional y presupuesto

ENERGIA SOLAR
Ofrecemos un servicio de instalación de placas fotovoltaicas para la vivienda.
¿Qué incluye?

- Valoración preliminar de la utilidad de realizar una instalación fotovoltaica en su vivienda
- Simulación ahorro económico/energético
- Gastos de desplazamiento del profesional y presupuesto

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (CEE).
Asesoramiento o emisión del Certificado de Eficiencia Energética.
¿Qué incluye?

- Atención Telefónica y asesoramiento inicial sobre la obligatoriedad y utilidad del CEE.
- Gastos de desplazamiento del profesional y presupuesto

No le cubre:
En lo que respecta al coste de cualquiera de las instalaciones o reformas presupuestadas (tanto en lo que respecta a los materiales como mano de obra) será a cargo del tomador/asegurado.

Servicio de Teleasistencia

La Compañía pone a disposición de los asegurados el Servicio de Teleasistencia. Este servicio es una prestación preventiva que consiste en facilitar atención telefónica de forma ininterrumpida para dar respuesta a situaciones de emergencia, inseguridad, soledad y aislamiento a aquellas personas que estén empadronadas, residan habitualmente en la vivienda asegurada y cumplan los requisitos necesarios.

Está dirigido a personas mayores de 65 años que cuenten con un informe médico en el que se recomiende la conveniencia del servicio o personas entre 50 y 65 años que tengan reconocida la situación de dependencia por la comunidad autónoma en la que resida.

Este servicio permite solicitar ayuda en caso de urgencia con tan solo pulsar el botón del dispositivo e incluye un seguimiento individualizado a los usuarios.

¿Qué le cubre?:

- Las prestaciones derivadas de la presente garantía serán realizadas por la ASOCIACION DE SERVICIO INTEGRAL Y SECTORIAL PARA ANCIANOS (ASISPA) incluyendo el mantenimiento del terminal.
- La entrega del Kit autoinstalable compuesto por el equipo manos libres, un pulsador portátil tipo colgante o pulsera y el manual de activación.
- El uso del terminal domiciliario que permite el funcionamiento del servicio.
- La puesta a disposición del usuario del terminal domiciliario, de un pulsador portátil tipo colgante o pulsera y del manual de activación necesario para la puesta en marcha del servicio.
- El coste de las comunicaciones realizadas a través del terminal domiciliario con el Centro de Atención.
- La atención e información sobre el uso y características de los terminales.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- La atención telefónica inmediata en caso de urgencia (24 horas del día, 365 días al año) a través del terminal domiciliario, que conecta a las personas usuarias con un equipo de profesionales especializado del Centro de Atención.
- Comunicación con el Centro de Atención cuantas veces lo estime oportuno.
- Comunicación tanto a familiares (cónyuge, hijo/a..) como a servicios de emergencia (Policía, Bomberos, Urgencias Médicas..) en caso de que sea necesario para solventar la situación de crisis o emergencia personal presentada.
- Monitorización, mediante seguimiento telefónico, de la actuación hasta la resolución de la situación de crisis.
- La atención y seguimiento telefónico de otras situaciones de necesidad social (soledad, angustia, crisis, duelo..) que puedan afectar a las personas usuarias del servicio.
- Llamadas de seguimiento y recordatorios incluidos en la agenda personalizada de llamadas (toma de medicación, citas médicas, pruebas diagnósticas..).
- Apoyo, orientación psicosocial y asesoramiento sobre ayudas técnicas, dirigidos tanto a la persona usuaria del servicio como a los cuidadores del entorno familiar.

No le cubre:

- **Desplazamiento del personal que presta el Servicio de Teleasistencia al domicilio asegurado.**
- **La atención sanitaria.**
- **Cualquier otra actuación distinta al soporte telefónico ofrecido por el Centro de Atención.**

Requisitos de acceso para las personas usuarias del Servicio de Teleasistencia:

- ASISPA solicitará la constitución de un depósito que será reembolsable cuando cese el servicio y se retorne el terminal domiciliario sin desperfectos al proveedor. Para conocer el importe del depósito y la forma en la que constituir el mismo puede contactar con el proveedor en el 91 195 00 88. También Puede consultar el precio actualizado en la web de AXA en el apartado de hogar, servicio de Teleasistencia. En caso de cancelación de la póliza el terminal domiciliario deberá ser devuelto sin desperfectos para que el depósito sea reembolsado.
- Estar empadronado en la vivienda asegurada por la Póliza.
- Ser mayor de 65 años y presentar un informe médico en el que se recomiende la conveniencia del servicio o, en caso de tener entre 50 y 65 años, acreditar el reconocimiento de la situación de dependencia mediante documentos oficiales.
- Estar capacitado para la utilización correcta y adecuada del terminal domiciliario.
- Disponer de línea telefónica fija o cobertura móvil para la correcta instalación del terminal en la vivienda asegurada.

Para activar el Servicio debe solicitarlo a través del teléfono de Atención al cliente de AXA (900 90 90 14 o 91 807 00 55) en horario de 09:00 a 18:00h de lunes a viernes.

Protección de datos del Servicio de Teleasistencia.

En el caso en que el Tomador del seguro no vaya a ser la persona receptora del servicio de Teleasistencia, o éste sea utilizado por persona distinta, el Tomador asumirá la obligación de informar a dichas personas de la instalación del terminal domiciliario en el domicilio asegurado, así como de la cesión y tratamiento de sus datos personales y recabar su autorización expresa de manera previa para la solicitud del servicio de asistencia en su nombre y el resto de finalidades citadas en la presente clausula.

En caso de no cumplir con lo anterior, AXA se exime de cualquier responsabilidad derivada de la cesión de datos de terceras personas distintas del Tomador, y de la instalación del Dispositivo de Teleasistencia, no autorizadas por el Tomador de la póliza o por los titulares de los datos.

Responsabilidad Civil

Ámbito geográfico de cobertura: Esta garantía es de aplicación en todo el mundo.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Qué le cubre:

Responsabilidad civil como propietario del inmueble
Si Usted es el propietario de la edificación asegurada y por esta causa Usted o los miembros de su familia fueran civilmente responsables, la Entidad Aseguradora cubre la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros

Responsabilidad civil familiar del propietario de la vivienda
La Entidad Aseguradora cubre la obligación de indemnizar los daños y perjuicios causados a terceros, cuando Usted o los miembros de su familia sean civilmente responsables en el ámbito de su vida familiar privada.

No le cubre:

Las reclamaciones derivadas de:

- **Las responsabilidades contractuales incluyendo las obligaciones contractuales del propietario frente al inquilino.**
- **La Responsabilidad Civil de la Explotación de la vivienda**
- **El uso, tenencia, transporte o almacenamiento de armas y/o explosivos de cualquier clase.**
- **Daños a bienes de terceros que estén en su poder.**
- **Responsabilidades profesionales.**
- **Daños que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio; quedará también excluido el exceso de lo legal.**
- **Incumplimiento de disposiciones oficiales. En ningún caso la Entidad Aseguradora se hace cargo de multas o sanciones ni de las consecuencias de su impago.**
- **Perjuicios no consecutivos, entendiéndose por tales, las pérdidas económicas que no sean consecuencia directa de un daño personal o material, así como aquellas pérdidas económicas que sean consecuencia de un daño personal o material no amparado por la póliza.**
- **Daños que tengan su origen en la práctica deportiva, cuando usted o los miembros de su familia dispongan de ficha federativa.**
- **El uso y circulación de vehículos a motor y/o elementos remolcados o incorporados a los mismos. No tendrán consideración de vehículos a motor las bicicletas eléctricas.**
- **El uso y circulación de los Vehículos de Movilidad Personal.**
- **El uso y circulación de los vehículos de personas de movilidad reducida que superen los 15km/h.**
- **Derivadas de la contaminación del suelo, las aguas o la atmósfera.**
- **Reclamaciones que el propietario-arrendador haga al inquilino diferentes de las derivadas de incendio, explosión y daños por agua.**

Defensa y Fianzas

Qué le cubre:

- La prestación complementaria de liberación de gastos: La garantía de responsabilidad civil no se verá reducida por la existencia de gastos judiciales o extrajudiciales.
- Las fianzas pecuniarias que los tribunales le puedan exigir a Usted o miembros de su familia en concepto de responsabilidad civil, hasta el límite que se menciona en la Tabla Resumen de garantías y capitales asegurados.
- Los gastos de defensa y asesoramiento jurídico frente a la reclamación de un perjudicado en procedimientos civiles derivados de un siniestro cubierto por la póliza, y por ello, la Entidad Aseguradora, asume la dirección jurídica, el asesoramiento a Usted o a los miembros de su familia y les designaran los abogados y procuradores que les defenderán y les representarán.
- Los gastos de defensa frente a reclamaciones infundadas.
- La constitución de fianzas que en causa criminal sean exigibles para asegurar la libertad provisional.
- Cuando exista conflicto de intereses entre Usted y la Entidad Aseguradora, Usted podrá encomendar su defensa a otro abogado o procurador cuyos gastos serán asumidos, hasta la cuantía prevista en la Tabla Resumen de garantías y capitales asegurados.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- El pago de los gastos judiciales o extrajudiciales que sin constituir sanción personal o multa, sobrevinieran en procedimiento criminal.

Usted debe prestar la colaboración necesaria para la defensa mencionada, y comprometerse a otorgar los poderes y asistencia personal que fueran precisos

Protección Jurídica

Defensa Penal

Qué le cubre:

Asumiremos su Defensa, si Usted o los miembros de su familia tienen que defenderse en un procedimiento penal seguido por imprudencia, como consecuencia de hechos ocurridos en el ámbito de la vida familiar cotidiana o con motivo de residir en la Edificación asegurada, en aquellos supuestos en los que la defensa no esté cubierta por la garantía de Responsabilidad Civil y con aplicación de las mismas exclusiones previstas por esta garantía.

Reclamación de daños

- **Reclamación a terceros:** La Entidad Aseguradora se hará cargo de la reclamación de daños y/o perjuicios que otras personas que no teniendo ningún contrato con Usted, le hayan causado, a la Edificación y/o Enseres asegurados, incluidos los derivados de la ocupación ilegal del riesgo asegurado.
- **Reclamación a terceros:** La Entidad Aseguradora se hará cargo de la reclamación de daños y/o perjuicios que otras personas, que no teniendo ningún contrato con Usted, le hayan causado a sus personas.
- **Reclamación contractual por obras en el inmueble:** La entidad Aseguradora se hará cargo de la reclamación derivada de incumplimientos de contratos de prestación de servicios de reparación, mantenimiento o reforma que hayan suscrito en relación con la Edificación y/o enseres asegurados, siempre que se haya abonado la factura y salvo que se trate de contratos de suministro de agua, luz, gas, teléfono o Internet.
- **Reclamaciones frente a otras aseguradoras:** En caso de incumplimiento de otra Aseguradora por pólizas de seguro en vigor en relación con la vivienda asegurada, contratadas por Usted, o de las que Usted fuera beneficiario, realizaremos la reclamación para hacer valer sus derechos.

Otros servicios jurídicos:

- **Conflictos con colindantes:**
  Defensa de los intereses del cliente cuando se encuentre involucrado en algún conflicto en relación con la Edificación asegurada:
  - Frente a sus inmediatos vecinos por cuestiones de servidumbres de paso, luces, vistas, distancias, lindes, medianerías y plantaciones.
  - Frente a la comunidad de propietarios siempre que estuviese al corriente del pago de las cuotas legalmente acordadas.

Asesoramiento jurídico telefónico:
Servicio de consulta prestado por un equipo de abogados colegiados, sobre cuestiones relacionadas con los conflictos que le puedan surgir tanto al asegurado, como a miembros de su familia relacionados con:

- Defectos en la construcción de la vivienda: asesoramiento acerca de los trámites a seguir a la hora de confeccionar la reclamación frente al constructor o promotor, derechos que tenemos cuando surgen este tipo de problemas, plazos para reclamar
- Problemas relacionados con la Comunidad de propietarios en la que reside el asegurado: mayorías necesarias en las Juntas, reclamación a vecinos morosos o ruidosos, normativa sobre la instalación de elementos comunes.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- Arrendamientos (alquileres) y/o ocupación de la vivienda: asesoramiento sobre cómo confeccionar un contrato de alquiler, qué hacer frente a un inquilino moroso, desahucios, fianzas, causas legales para rescindir un contrato de alquiler
- La compraventa de vivienda, bienes muebles: pasos a seguir a la hora de formalizar un contrato de compraventa, derechos y obligaciones del comprador y vendedor, como confeccionar un contrato de arras, registro de la propiedad
- La hipoteca de la vivienda: subrogación con cambio de entidad financiera (por mejora de las condiciones) o subrogación al asumir obligaciones ya contraídas (generalmente cuando la compra se realiza directamente al promotor); cancelación y/o novación del préstamo hipotecario; como actuar frente a posibles cláusulas abusivas bancarias (cláusula suelo, cláusula techo..).
- La prestación de servicios de suministro de energía eléctrica, teléfono, agua o gas: cómo reclamar cuando tenemos problemas con las empresas suministradoras, derechos y obligaciones frente a las compañías de telefonía
- Conflictos relacionados con los empleados domésticos (nueva legislación que obliga al empleador dar de alta en la Seguridad Social con independencia de las horas trabajadas por el empleado...)
- Derecho de Sucesiones: problemas relacionados con herencias, juicios de testamentaría, trámites a seguir (orientación jurídica telefónica) como la declaración de herederos, legítimas, partición y masa hereditaria, inventario...
- Derecho matrimonial: separaciones, divorcios, nulidad, regímenes económicos
- Créditos personales, créditos al consumo: asesoramiento sobre los problemas que pueden surgir cuando contratamos préstamos rápidos, elevados intereses a abonar; como proceder ante la acumulación de deudas; ventajas e inconvenientes de negociar nuestras deudas con algunas entidades que nos ofrecen la reunificación de deudas.
- Defensa del consumidor: reclamaciones a establecimientos, entidades bancarias; lo que debemos de saber a la hora de comprar en rebajas, que derechos nos amparan, devoluciones, reclamaciones a tintorerías
- Todas aquellas cuestiones relativas al automóvil como la compraventa, reparación y mantenimiento de su vehículo, asuntos relacionados con Tráfico (transferencias, bajas, matriculaciones, impuestos municipales..)
- Reclamaciones a aerolíneas, agencias de viajes: que derechos nos amparan cuando tenemos que reclamar a las aerolíneas frente a cancelaciones, retrasos de vuelos, denegación de embarques, pérdidas de equipajes, overbooking; reclamaciones a controladores aéreos por motivo de huelgas; problemas con viajes combinados; compensaciones económicas previstas según Directivas Europeas

Aquellas consultas que requieran una búsqueda en textos legales u otros asesoramientos adicionales serán atendidas en un plazo máximo de 48 horas. Nosotros contactaremos posteriormente para resolver la consulta.

Así mismo, el tomador podrá acceder a nuestro servicio jurídico y fiscal a través de la **WEB AXA**, **apartado "Nuestros Expertos Responden".**

Envío de formularios/modelos de contratados
El servicio incluye el envío de formularios/modelos de contratos comunes en materia civil a aquellos asegurados que así lo soliciten, y en su caso el asesoramiento telefónico sobre su interpretación y cumplimentación, tales como contratos de compraventa de inmuebles y/o vehículos, contratos de arras, contratos sobre arrendamientos urbanos y rústicos, contratos de arrendamientos de servicios, contratos de permuta, contratos de garantía, etc.

Límites de la Prestación de defensa y reclamación
Las prestaciones de Defensa y Reclamación tendrán los límites que se establecen en el apartado tabla resumen de garantías y capitales asegurados.

No le cubre:

- **Además de las exclusiones específicas de cada cobertura e independientemente de las exclusiones generales que sean aplicables a esta garantía no quedan cubiertos, en ningún caso, los siguientes eventos:**
- **Los siniestros ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la presente póliza.**
- **Los que tengan su origen o estén relacionados con el proyecto, construcción, transformación o derribo del inmueble o instalaciones donde se halle ubicado el riesgo y los originados por canteras, explotaciones mineras e industrias fabriles.**

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- **Los relacionados con vehículos a motor y sus remolques, de los que sean responsables los asegurados de esta póliza.**
- **Los litigios sobre cuestiones de propiedad intelectual industrial, de sociedades, así como los procedimientos judiciales en materia de urbanismo, concentración parcelaria y expropiación o que dimanen de contratos sobre cesión de derechos a favor del Asegurado.**

Pagos excluidos

Además la entidad aseguradora no se hará cargo de los pagos que a continuación se citan:

- **Multas y sanciones penales, tanto administrativas como judiciales.**
- **Impuestos u otros pagos de carácter fiscal dimanantes de la presentación de documentos públicos o privados ante los organismos judiciales.**
- **Obligaciones dinerarias impuestas a los asegurados como condena en cualquier resolución judicial o administrativa.**
- **Gastos que procedan de una reconvención por la vía judicial, cuando ésta se refiera a materias no comprendidas dentro de las coberturas garantizadas.**

No asesoramos sobre conflictos derivados de:

- **Reclamaciones planteadas por el asegurado o los miembros de su familia contra la compañía aseguradora.**
- **Cuestiones sobre posibles conflictos entre el tomador y los asegurados.**
- **Reclamaciones relativas a propiedad industrial o intelectual, urbanismo, concentración parcelaria, expropiación y cesión de derechos a favor del cliente.**
- **El servicio presta asesoramiento telefónico, no comprendiendo por lo tanto la elaboración de contratos, informes, dictámenes o redacción de cualquier otro documento en contestación a las consultas recibidas.**
- **El asesoramiento jurídico fiscal no comprenderá en ningún caso la recepción de documentos y declaraciones fiscales para su análisis y revisión, ni tampoco información sobre cantidades o cifras a incluir.**
- **La entidad aseguradora no se hace responsable de la veracidad de los datos que faciliten los clientes no asumiendo ningún tipo de responsabilidad por tal motivo.**

Gestión de siniestros
Las prestaciones derivadas de la presente garantía serán realizadas por el departamento de AXA Seguros especializado en gestión de siniestros de protección jurídica, de conformidad con lo previsto en el artículo 5.2.h. del Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados. Ningún miembro del personal de este departamento que se ocupa de la gestión de asesoramiento jurídico ejerce actividad parecida en otro ramo de AXA Seguros.

Definición de siniestro para estas garantías
A los efectos de estas coberturas se entiende por siniestro todo hecho o acontecimiento imprevisto, que lesiona los intereses del Asegurado o modifique su situación jurídica y se produzca durante la vigencia de la póliza del modo siguiente:

- En los supuestos de reclamación por culpa no contractual, se produce el siniestro o evento en el momento mismo en que el daño ha sido causado.
- En los litigios sobre materia contractual, se considerará producido el evento en el momento en que el Asegurado, el contrario o tercero iniciaron, o se pretende que iniciaron, la infracción de las normas contractuales.
- En las infracciones penales y administrativas, se considerara producido el siniestro o evento asegurado en el momento en que se haya realizado, o se pretenda que se ha realizado, el hecho punible.
- El Asegurador no asumirá servicios o gastos de aquellos procedimientos que sean consecuencia de eventos ocurridos con anterioridad a la entrada en vigor de la póliza.

Extensión Territorial de Cobertura
Para las garantías de defensa y reclamación se ciñe a los eventos producidos en territorio español que sean competencia de juzgados y tribunales españoles y sobre derecho español.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Esta garantía no será efectiva cuando en el procedimiento penal se desarrolle, por el Asegurador de responsabilidad civil, la defensa prevista por el articulo 74 de la ley de contrato de seguro.

Para consultas, las relativas a hechos ocurridos en territorio español y a los que sean de aplicación la legislación española y con sujeción a los jueces y Tribunales españoles. Quedan expresamente excluidas las consultas relativas a la legislación extranjera.

Normas de Actuación

Declaración del litigio
El Tomador del seguro o el Asegurado de una de las garantías que quiera hacer uso de la misma deber comunicar a la entidad aseguradora a la mayor brevedad posible:

- La ocurrencia del litigio, así como facilitar toda clase de información sobre sus circunstancias y consecuencias. La declaración del litigio es condición imprescindible para que las garantías de la presente póliza produzcan efecto de tal forma que el Asegurador pueda desarrollar las gestiones amistosas y en caso de concluir las mismas sin éxito pueda expresar previamente su valoración sobre la oportunidad de emprender la vía judicial.
- Las reclamaciones extrajudiciales, demandas, denuncias, citaciones y notificaciones judiciales o requerimientos que reciban.

Tramitación del litigio
Una vez comprobado que el litigio está amparado por la garantía, la entidad aseguradora desarrollará con la parte contraria las gestiones necesarias para obtener un acuerdo amistoso que reconozca los derechos del Asegurado.

Si la vía amistosa o extrajudicial no finaliza con un resultado positivo aceptable por el Asegurado se iniciará, a petición de éste, la tramitación por vía judicial, siempre y cuando sus pretensiones no sean temerarias de una de las dos formas siguientes:

- El Asegurado y la entidad aseguradora, designarán de mutuo acuerdo los profesionales que hayan de representar y defender los intereses de aquél ante los tribunales.
- De acuerdo con lo establecido en el apartado "libre elección de procurador y abogado" el Asegurado podrá ejercer su derecho a la libre elección de los profesionales que le representen ante los tribunales, acordando con los mismos las circunstancias de su actuación profesional e informando previamente a la entidad aseguradora de todo ello.
- La entidad aseguradora se hará cargo de los gastos y honorarios debidamente justificados con los límites y condiciones establecidas en los apartados "alcance de la cobertura" y "límites de la prestación".
- La entidad aseguradora no asumirá los gastos de aquellos procedimientos que el Asegurado mantenga sin informarle previamente o sin darle la oportunidad previa de valorar las posibilidades de éxito del planteamiento o seguimiento de los mismos, que comunicará al Asegurado por escrito.

Divergencia sobre las medidas a adoptar
En caso de que la Entidad Aseguradora considere que no existe base legal o probatoria suficientes para que prosperen las pretensiones planteadas por el Asegurado y estime que no procede la iniciación o continuación de un proceso o la presentación de contestación a un recurso, la Entidad Aseguradora comunicará al Asegurado la existencia de una divergencia entre las partes, a fin de que este pueda decidir si desea confiar su defensa a los profesionales designados libremente por su parte, dentro de los límites y en las condiciones establecidos en los apartados "Alcance de la cobertura" y "Límites de Indemnización" de la póliza o bien a seguir la estrategia planteada por la Entidad Aseguradora.

Libre elección de procurador y abogado
Una vez finalizada sin éxito la tramitación amistosa realizada por la entidad aseguradora, el Asegurado tendrá derecho, si lo desea, a elegir libremente el procurador y abogado que hayan de representarle y defenderle en el procedimiento garantizado por la presente póliza siempre y cuando la entidad aseguradora le haya comunicado por escrito la oportunidad del recurso a la vía judicial. En caso de desacuerdo, se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior.
El abogado y procurador designados por el Asegurado no estarán sujetos en ningún caso, a las instrucciones de la entidad aseguradora.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

En ningún caso la entidad aseguradora será responsable de las actuaciones negligentes de los profesionales libremente elegidos por el Asegurado.

Para el caso de libre elección de abogado y procurador se tendrán en cuenta las siguientes disposiciones:

Alcance de la cobertura
El presente contrato cubre con los límites de indemnización establecidos mas abajo:

- El abono de los gastos de procurador y abogado.
- El abono de las tasas, derechos y costas judiciales que no constituyan sanción personal.
- Los gastos de otorgamiento de poderes.
- Los honorarios de peritos para la valoración de los daños con el límite establecido en el apartado tabla resumen de garantías y capitales asegurados

Límites de indemnización
El Asegurador abonará los honorarios del abogado y procurador que actúen en interés del Asegurado en los procedimientos en los que sea preceptiva su intervención.

El importe máximo a satisfacer para pago de honorarios de profesionales libremente designados por el Asegurado y gastos del proceso se fija expresamente en el en el apartado tabla resumen de garantías y capitales asegurados. Dicho límite incluye las cantidades a abonar a la parte contraria en caso de que se produzca condena en gastos y costas.

El Asegurador, con los límites arriba indicados, satisfará, salvo condena en costas de la parte contraria, los honorarios del abogado y procurador en su caso, elegidos por el Asegurado, una vez finalizada la intervención profesional de éstos, con sujeción a las normas fijadas por el Arancel de Procuradores y Consejo Nacional de la Abogacía Española, y de no existir, a las de los colegios respectivos.

En caso de que el abogado o procurador no residan en el partido judicial en el que haya de sustanciar el procedimiento serán de cargo del Asegurado los gastos y honorarios correspondientes a los desplazamientos que el profesional incluya en su minuta.

Si interviene más de un abogado, la entidad aseguradora tendrá en cuenta como máximo los honorarios correspondientes a la intervención de uno solo de ellos.

Control de plagas

La Compañía pone a disposición del asegurado y sin coste alguno para él, un servicio proporcionado por la empresa ANTICIMEX 3D SANIDAD AMBIENTAL S.A.U., de Desratización, Desinsectación y Desinfección exclusivamente de Cucarachas y Roedores, dentro de la vivienda asegurada, con el siguiente alcance:
Qué le cubre:

- Se incluye un servicio para el tratamiento correctivo en caso de siniestro. Se considerará como tal la aparición durante la vigencia de la póliza de una plaga de cucarachas, de roedores, pulgas, nido de avispas, gorgojos y escarabajos de la harina, polillas de la comida o de la ropa, garrapatas, escarabajos, arañas, tijeretas o pececitos de plata, con riesgo para la salud de las personas que convivan en la vivienda asegurada.
- ANTICIMEX se compromete a gestionar la primera visita a la vivienda asegurada en el plazo de 48 horas desde que el Asegurado solicite el servicio en casos de urgencia. El concepto de urgencia vendrá determinado por la puesta en riesgo de la salud de las personas que convivan en la vivienda asegurada.
- ANTICIMEX se encargará de la eliminación de la plaga que se origine en la vivienda asegurada (siempre que no existan deficiencias que afecten al grado de infestación), lo que incluye todos los productos necesarios para la eliminación y control de plagas. Dichos productos son elegidos siguiendo las normas dictadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo, Ministerio de Agricultura y Agencia de Medio Ambiente.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Se entregará al Asegurado la siguiente información respecto al Servicio:

- Informe técnico por cada intervención, recogiendo las incidencias detectadas y las medidas correctoras adoptadas. Además, se informará del estado de las zonas sensibles a las plagas para su corrección por parte del Asegurado (arquetas en mal estado, grietas en mochetas y cámaras, etc.)
- Ubicación en la vivienda asegurada de cebaderos de plagas, así como las superficies donde se aplicaron los productos insecticidas.
- Certificados correspondientes a los servicios prestados, donde se detallarán los nombres comerciales de los productos utilizados, principios activos y registros sanitarios correspondientes, así como las técnicas empleadas.

No le cubre:

- El servicio se prestará exclusivamente en las zonas privativas de la vivienda asegurada, quedando excluidos, por tanto, los espacios comprendidos en el exterior de las viviendas particulares.
- Quedan expresamente excluidos de la cobertura de la póliza los tratamientos contra insectos distintos de los incluidos expresamente, así como tratamientos contra insectos xilófagos como las carcomas o las termitas.
- Quedan excluidos de la cobertura de la póliza los tratamientos fitosanitarios.
- En caso de detectarse deficiencias higiénicas o estructurales en la vivienda asegurada, las cuales pudieran afectar al grado de infestación por roedores o cucarachas, pulgas, nido de avispas, gorgojos y escarabajos de la harina, polillas de la comida o de la ropa, garrapatas, escarabajos, arañas, tijeretas o pececitos de plata la Compañía lo pondrá en conocimiento del Asegurado, siendo por cuenta del mismo la resolución de las mismas, no realizándose el servicio hasta la completa subsanación de dichas deficiencias. En caso de que el Asegurado no subsane esas deficiencias, la Compañía no queda obligada a prestar ningún servicio, ni preventivo ni corrector para la eliminación de la plaga.

La Compañía no se compromete a la eliminación de la plaga en un plazo de tiempo determinado y será preciso para la intervención de los diferentes profesionales que el estado de conservación de la instalación afectada les permita realizar su trabajo.
Asimismo, será imprescindible que la prestación sea solicitada a través del teléfono 900 90 90 14 o 91 807 00 55, no cubriéndose ningún servicio prestado por profesional distinto al concertado por el Asegurador a través de este número.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Servicio de Bricolaje

Qué le cubre:

La Entidad Aseguradora pone a su disposición un servicio de bricolaje en la vivienda asegurada. Los trabajos incluidos en este servicio son:

- Sellado de juntas deterioradas de su bañera que ocasionen humedades por filtraciones en paredes contiguas.
- Sustitución de grifos, llaves de paso de radiadores y mecanismos de cisterna.
- Colocación y sustitución de lámparas y apliques de techo y pared.
- Montaje de muebles kit y estanterías.
- Fijación de elementos a paredes, tales como cuadros o espejos
- Colocación de accesorios de baño y cocina.
- Instalación de cortinas, visillos, estores.
- Sustitución de enchufes o interruptores de luz por otros diferentes (sin cambios de ubicación)

- Para primera instalación, puesta en marcha, conectividades y configuración del equipamiento tecnológico, TDT, DVD, Cámara Digital, Home Cinema, Video Digital, Ordenadores, TV y Vídeo, Consolas.
- Reparación de persianas enrollables sin mecanismo eléctrico.

Este servicio incluye:

- O los gastos de desplazamiento de 2 visitas por anualidad de seguro de 2 horas de mano de obra gratis cada una.
- O los gastos de desplazamiento de 1 visita por anualidad de seguro de 4 horas de mano de obra gratis.
- El asegurado deberá hacerse cargo de los materiales empleados y en su caso, del exceso de tiempo de mano de obra que se pudiera producir.
- El servicio será prestado por la red de profesionales de la Entidad Aseguradora de lunes a viernes en horario de 9 a 22 horas
- En una misma intervención se pueden solicitar varios servicios siempre que sean de la misma especialidad e implique la intervención de un único operario

Exclusiones generales de la póliza

Quedan excluidos de la cobertura de la póliza, los daños y pérdidas causados directa o indirectamente a los bienes asegurados, así como las responsabilidades que se produzcan con motivo o a consecuencia de:

- **Siniestros que hubieran sido provocados intencionadamente por Usted o por los miembros de su familia, salvo que se encuentren específicamente contemplados como riesgo cubierto.**
- **Guerra civil o internacional haya o no mediado declaración oficial.**
- **Siniestros calificados por el poder público como catástrofe o calamidad nacional.**
- **Efectos mecánicos, térmicos o radiactivos debidos a reacciones o transmutaciones nucleares, cualquier causa que las produzca y los gastos de descontaminación, búsqueda y recuperación de isótopos radiactivos.**
- **Hundimiento y corrimiento de tierras, Desprendimiento de rocas y aludes, salvo que esté contratada la garantía Todo Riesgo.**
- **Dedicación u ocupación de la vivienda a actividades profesionales, comerciales o industriales distintas a las descritas en la póliza por el tomador**
- **Hechos o fenómenos que se encuentren cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguros o cuando dicho Organismo no admita la efectividad del derecho de los Asegurados por incumplimiento de alguna de las normas establecidas en el Reglamento y Disposiciones complementarias vigentes en la fecha de su ocurrencia. Todo ello de conformidad con lo definido en la Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios acaecidos en España**
- **Traslado o ubicación distinta a la descrita en la póliza, salvo que ello se hubiera comunicado a la Entidad Aseguradora por escrito y no se hubiese manifestado en el plazo de quince días la disconformidad.**
- **Omisión de realización de las reparaciones u operaciones de mantenimiento indispensables para el normal estado de conservación del inmueble y sus instalaciones.**
- **Los vicios o defectos existentes en los bienes asegurados al contratar el seguro, así como errores de diseño o defectos de construcción.**
- **Los perjuicios o pérdidas indirectas de cualquier clase que se produzcan con ocasión del siniestro.**

Tampoco serán indemnizables las diferencias entre los daños producidos y las cantidades que indemnice el Consorcio de Compensación de Seguros, en razón de la aplicación de franquicias, detracciones, aplicación de reglas proporcionales, de equidad u otras limitaciones.

Condiciones especiales de la póliza

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Aumento automático de capitales. Revalorización automática
Para mantener los capitales de los bienes asegurados actualizados, incluso las nuevas adquisiciones de enseres se procede de la siguiente forma:

- **Revalorización de la edificación y de los enseres del hogar:**
  La edificación y el mobiliario se incrementan teniendo como base al Índice de Precios de Consumo de la conservación de la vivienda, que publica el Instituto Nacional de Estadística, antes del 30 de octubre anterior al vencimiento.
  No se revalorizan de forma automática:
  - Las joyas y/o alhajas, dado el carácter especial de estos objetos.
  - Los objetos de valor artístico, al tratarse de valor convenido.
  - La suma asegurada de Responsabilidad Civil y Protección Jurídica.
  - Franquicias.
- **Revalorización de los sublímites de garantías:**
  Entendemos por sublímite el tope de indemnización que se establece para la cobertura concreta a la que afecta. Cuando se establece un sublímite en euros, no se modificará con ocasión de la revalorización automática. Cuando el sublímite se fije como un porcentaje de la Suma Asegurada, la Suma Asegurada revalorizada se tomará como nueva base de cálculo para la cobertura afectada.
- **Derechos asociados a la revalorización automática de capitales**
  Esta revalorización automática le otorga, además de la elevación del límite de indemnización, los siguientes derechos:
  - Compensación de capitales para bienes asegurados:
    Si al producirse el siniestro existe un exceso de capital en la edificación o en el mobiliario, se compensarán del eventual capital deficitario. La compensación se efectuará transformando la cuantía de prima del capital excedentario en capital del epígrafe deficitario.
    No se tienen en cuenta para la compensación los capitales especialmente declarados en joyas y/o alhajas, ni en objetos de valor artístico.

¿Qué beneficios y servicios adicionales tiene por ser Cliente de AXA?

Servicio online Web Cliente

Un servicio gratuito las 24 horas , los 365 días del año , donde podrá:

- Consultar todas sus pólizas y recibos
- Declarar siniestros recibiendo su alta de expediente de forma inmediata.
- Adjuntar la documentación relacionada con el siniestro.
- Consultar la evolución de sus siniestros contactando directamente, si lo desea, con la persona encargada de su gestión.
- Consultar nuestros reparadores AXA Calidad y conocer las ventajas de la contratación de la cobertura específica.
- Consultar el listado de reparadores que AXA refiere/pone en conocimiento de los tomadores/asegurados para el supuesto de que sufra un siniestro y no disponga de uno propio o de su confianza al que quiera contratar y quiera que la aseguradora le facilite el contacto de aquellos que eventualmente pueda contratar para efectuar la reparación que sea precisa.
- Actualizar sus datos personales y de contacto
- Consultar toda su posición patrimonial con AXA.

Compromisos de Hogar

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Inhabitabilidad de la vivienda:
Si no puede hacer uso de su vivienda a consecuencia de un siniestro, le pagamos un alojamiento de similares características hasta un máximo de 12 meses. Y además, pagamos los gastos de traslado temporal de su mobiliario y objetos personales (hotel, mudanza, guardamuebles,...).

Urgencias en 3 horas:
Nos comprometemos a enviarle un profesional en menos de 3 horas si algún incidente le impide acceder a su vivienda o habitarla. Desde un incendio o una inundación, hasta que se haya dejado las llaves en el interior. Y si no cumplimos, le pagamos la reparación de urgencia hasta **1.500 euros.**

Ventajas por ser cliente AXA

Direccionamiento a nuestra red de letrados especializados con importantes beneficios económicos para los supuestos no cubiertos en la póliza.

Duración y pago del seguro

¿Cuánto le cuesta?

La **Prima Total** del presente contrato es de: 288,53 euros

- Prima Neta: 249,95 euros
- Tributos: 27,12 euros
- Consorcio: 11,46 euros

¿Cómo se pagan las primas?

- Forma de pago: Anual
- Domiciliación Bancaria: 01280250**01000*****

Cómo y dónde pagar la prima
El Tomador está obligado al pago de la prima.

Respecto a la primera anualidad, la Entidad Aseguradora no dará cobertura hasta que no haya cobrado el recibo correspondiente.

Para anualidades sucesivas, existe un plazo de gracia de un mes para hacer efectivo el pago.

Revisión anual de la prima
Cuando queden modificadas las tarifas de primas de la Entidad Aseguradora, correspondientes a los riesgos garantizados por esta póliza, la prima del presente contrato automáticamente será adaptada a las nuevas condiciones en el siguiente vencimiento anual.

Si la adaptación supone un aumento de prima, el Tomador dispondrá de un plazo de quince días a contar desde la prestación del recibo para solicitar la rescisión del contrato. Esta rescisión, será comunicada a la Entidad Aseguradora por carta certificada con acuse de recibo y surtirá efecto en el plazo de un mes. El Tomador estará obligado al pago de la parte proporcional de prima, calculada con la tarifa en vigor del Asegurador al vencimiento anual, y correspondiente a la cobertura temporal disfrutada hasta el efecto de la rescisión.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Esta disposición no supone el abandono del posible derecho de la Entidad Aseguradora de prorrateo de primas complementarias durante la vigencia del contrato por aumento o modificación de los límites de cobertura, ni se aplica a la fluctuación de prima debida al juego de bonificaciones o recargos por siniestralidad.

Fraccionamiento de pago
Si hubiera fraccionado el pago de la prima de un período de cobertura anual, el Tomador está obligado a satisfacer la totalidad de la prima anual, aún en caso de desaparición del riesgo.

Impago de un recibo
En caso de impago de alguno de los recibos siguientes al primero, la cobertura quedará suspendida un mes después el día de su vencimiento. Si la Entidad Aseguradora no reclama el pago dentro de los seis meses siguientes al vencimiento de la misma, el contrato quedará extinguido y la Entidad Aseguradora sólo podrá exigir el pago de la prima del período en curso.

En caso contrario, la cobertura vuelve a tener efecto a las veinticuatro horas del día en que el Tomador pague las primas.
Si el recibo no ha sido satisfecho y se produce un siniestro, la Entidad Aseguradora queda liberada de sus obligaciones.
Asimismo, y en caso de que se produzca cualquier modificación en los datos que nos proporcionó en el momento de la contratación de la póliza, debe informarlo.

Tenga en cuenta que si en el momento del siniestro, las características del riesgo asegurado, su uso o cualquier otro dato significativo, suponen una agravación con respecto a las que Usted comunicó a la Entidad Aseguradora, la indemnización puede ser reducida aplicando la regla de equidad (Regla que se aplica cuando la información facilitada a la Entidad Aseguradora no se corresponde con la realidad del riesgo , que de haber sido conocido, hubiese implicado una tarificación distinta, normalmente más elevada)

¿Cuánto dura la póliza?

- Fecha de efecto: 21.06.2025 00:00
- Fecha de vencimiento: 21.06.2026 00:00
- Duración: Anual Renovable

El contrato es anual y se prorrogará automáticamente por periodos anuales.

Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de , al menos un mes de anticipación a la conclusión del periodo de seguro en curso, cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.

Cómo y Dónde Pagar la Prima

El Tomador está obligado al pago de la prima.

Las primas serán abonadas por el Tomador al Mediador o a la Entidad Aseguradora, según se acuerde en las Condiciones Particulares, a través de domiciliación bancaria. Las partes podrán pactar expresamente en las Condiciones Particulares otros sistemas de pago.

La cobertura de la presente póliza entrará en vigor en el día y hora indicados en las Condiciones Particulares de la Póliza.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

En caso de que la primera anualidad no fuese abonada por culpa del Tomador, el Asegurador podrá resolver el contrato o exigir el pago de la prima por vía ejecutiva. En el caso en que la prima no hubiese sido pagada cuando se produzca un siniestro el Asegurador quedará liberada de sus obligaciones.

Las sucesivas primas deberán pagarse con igual obligación a sus correspondientes vencimientos. Transcurrido un mes desde el vencimiento de la prima sucesiva sin que se haya hecho efectivo el pago la póliza quedará en suspenso y se extinguirá a los seis meses siguientes al vencimiento de la póliza.

En cualquier caso, el Asegurador, cuando la póliza esté en suspenso, sólo podrá exigir el pago de la prima del periodo en curso.

Si la póliza no hubiere sido resuelta o extinguida conforme a lo dicho precedentemente, vuelve a tener efecto a la hora veinticuatro del día en que el Tomador del seguro o el Asegurado pagó su prima.

¿Necesita nuestros servicios?

Qué tiene Usted que hacer si sufre un siniestro

Usted debe comunicarnos el siniestro a la mayor brevedad, dentro del plazo máximo de siete días. También deberá comunicar cualquier notificación judicial, extrajudicial o administrativa que llegue a su poder o conocimiento y que esté relacionada con el siniestro.

Con ello, la Entidad Aseguradora se podrá poner en contacto con Usted con el fin de iniciar la tramitación de la gestión del siniestro.

En el supuesto de que Usted haya contratado la cobertura/garantía "AXA calidad" desde la Entidad Aseguradora se le remitirá al reparador que se estime conveniente para llevar a cabo la reparación del siniestro; si Usted elige/contrata otro de su confianza ajeno a AXA, la reparación no quedará cubierta por esta Póliza. Idéntica conclusión se predica respecto de aquellos supuestos/garantías en las que se exija que la reparación se efectúe por reparadores propios de AXA (aquellas en las que así se haya hecho constar).

Por el contrario, en el supuesto de que Usted no tenga contratada la cobertura "AXA calidad" y se trate de siniestros en los que expresamente no se condicione la cobertura del siniestro a la contratación de reparadores propios de AXA, ante la recepción de la notificación del acaecimiento de un siniestro, desde la Entidad Aseguradora se le ofrecerá un listado de profesionales/entidades dedicadas a la reparación (ajenos a AXA) que eventualmente pueda contratar, si lo estima oportuno, para la ejecución de la reparación que sea necesaria. Actuación que tiene como único propósito facilitarle la búsqueda de un reparador.

Adicionalmente, debe facilitarnos toda clase de información sobre las circunstancias y consecuencias y emplear todos los medios a su alcance para aminorar sus resultados.

En caso de incumplimiento de este deber, la pérdida del derecho a la indemnización sólo se producirá en el supuesto de que hubiese concurrido dolo o culpa grave por su parte.

Deberá acreditar de forma fehaciente la ocurrencia del siniestro, haciendo constar por escrito:

- La fecha, la hora y la duración del siniestro
- Las causas conocidas o presuntas del siniestro
- Los daños sufridos; en forma de breve relación de los que Usted pueda conocer en el momento de la comunicación.
- Para los siniestros de Robo y actos de vandalismo, deberá presentar copia de la denuncia efectuada a la policía o Autoridad local.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Para facilitar las formalidades de la reclamación, ponemos a su disposición un servicio de atención telefónica, que funciona de forma permanente las 24 horas, los 365 días del año.

En el caso de existir varios Aseguradores, esta comunicación deberá hacerse a cada uno de ellos, con indicación del nombre de los demás.

Nos reservamos el derecho a visitar las propiedades que contienen los objetos asegurados, por lo que Usted deberá permitir la entrada en los mismos a las personas que a tal efecto designemos y a proporcionarles los datos que nos interesen.

Usted está obligado a conservar los restos y vestigios del siniestro hasta terminada la tasación de los daños, salvo en caso de imposibilidad material justificada.

Tal obligación no puede, en ningún caso, dar lugar a indemnización específica.

Se nos confiere el derecho de acceso a las propiedades en que haya ocurrido el siniestro, con el fin de adoptar cuantas medidas sean razonables para aminorar el mismo.

Recuperación y Rescate de Objetos Robados
Producido y debidamente comunicado el siniestro a la Entidad Aseguradora, se observaran las reglas siguientes:

1. Si el objeto asegurado es recuperado, en el mismo estado, antes del transcurso de tres meses, contados a partir del día de la comunicación del siniestro, Usted deberá recibirlo, y en consecuencia nos devolverá el total de la cantidad indemnizada, si se hubiera efectuado la liquidación del siniestro.
2. Si el objeto asegurado es recuperado transcurrido el plazo de la regla primera, y una vez pagada la indemnización, Usted podrá retener la indemnización percibida abandonando la propiedad del objeto asegurado, o readquirirlo, restituyendo, en este caso, la indemnización percibida por la cosa o cosas restituidas.

Cómo se hacen efectivas las indemnizaciones
La suma asegurada de edificación y de enseres del hogar representa el límite máximo de la indemnización a pagar por la Entidad Aseguradora en cada siniestro.

Para la determinación del daño se atenderá al valor de los bienes asegurados en el momento inmediatamente anterior al siniestro.

Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor de los bienes asegurados, existe un infraseguro y en consecuencia sólo indemnizaremos el daño causado en proporción a la parte asegurada.

Si Usted y la Entidad Aseguradora nos pusiéramos de acuerdo en cualquier momento sobre el importe y la forma de indemnización, se procederá de la manera convenida. Si no hubiese acuerdo se estará al procedimiento de controversia pericial previsto en el Art. 38 de la Ley de Contrato de Seguro.

En el plazo de cinco días a partir de la comunicación del siniestro, Usted deberá comunicarnos por escrito la relación de los objetos existentes al tiempo del siniestro, la de los salvados y la estimación de los daños.

La Entidad Aseguradora está obligada a satisfacer la indemnización (como regla general) mediante pago directo de la indemnización al tomador/asegurado o mediante el pago de la factura que expida al tomador/asegurado el reparador que éste haya contratado hasta el límite del importe de la indemnización que, en su caso, corresponda; o a efectuar la reparación o la reposición, si es posible y Usted lo consiente al término de las investigaciones y peritaciones.

En cualquier supuesto, la Entidad Aseguradora deberá efectuar, dentro de los cuarenta días, a partir de la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que pueda deber, según las circunstancias conocidas por la Entidad Aseguradora.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Si el dictamen de los peritos fuera impugnado, la Entidad Aseguradora abonara, dentro de los cinco días siguientes a la impugnación, el importe mínimo anteriormente indicado.

Si en el plazo de tres meses desde la producción del siniestro no hubiéramos satisfecho la indemnización, mediante pago, o si en el plazo de cuarenta días, desde la recepción de la declaración del siniestro, no hubiéramos procedido al pago del importe mínimo, por causa no justificada o que le fuere imputable, la indemnización o el importe mínimo se incrementarán con el pago de un interés anual igual al del interés legal del dinero vigente en el momento en que se devengue, incrementado en el 50 por 100.

No obstante, transcurridos dos años desde la producción del siniestro el interés anual no podrá ser inferior al 20 por 100.

Aplicación de regla proporcional

Si los capitales asegurados no difieren en más del 10% del valor real de los bienes, se renuncia a la aplicación de la regla proporcional.
Tampoco se aplica esta regla para joyas o alhajas ni para objetos de valor artístico. Los capitales asegurados para cada uno de ellos son el límite máximo de indemnización.
Para las coberturas de responsabilidad civil, no se aplica la regla proporcional.

¿Cómo se aplica la regla proporcional?

En caso de infraseguro (cuando la valoración del riesgo asegurado es inferior al que este tiene en realidad en el momento de un siniestro), la indemnización será inferior al valor de los daños producidos y se calculará de manera proporcional respecto a los capitales asegurados.

Aplicación de regla de equidad

La regla de equidad es la reducción proporcional de la prestación o indemnización que corresponda en caso de siniestro, que está ocasionada porque hay una diferencia entre la prima pagada y la que se debió pagar (la información declarada no se ajusta con la realidad). Si la descripción correcta hubiera supuesto un rechazo en la contratación se procederá a rehusar el siniestro.

Limitaciones al Valor de Reconstrucción o Reposición

Si los bienes son irremplazables porque ya no hay en el mercado, no se usan o fabrican ya, se reemplaza por otros bienes de similares prestaciones y calidades
No procede la sustitución del bien dañado por otro nuevo o repararlo con cargo a la Entidad Aseguradora, si la depreciación por antigüedad o uso es igual o superior al 75% del valor de reposición. La obligación de la Entidad Aseguradora se limita en tal caso, a indemnizar la pérdida real, restando del valor de reposición el correspondiente porcentaje de depreciación.

Reconstrucción efectiva y en el mismo emplazamiento

El edificio debe reconstruirse en el mismo emplazamiento y sin modificaciones importantes. Si quiere hacer mejoras de reconstrucción, los gastos son a su cargo.
Si por imperativo legal hay que reconstruir en otro lugar, se aplica el valor de reconstrucción, si ésta llega a efectuarse.
La diferencia de la indemnización del valor de reconstrucción/reposición y el valor real, se abona después de la reconstrucción o reemplazo de los bienes destruidos.
No obstante, la Entidad Aseguradora entrega cantidades a cuenta, a medida que se realizan los trabajos de reconstrucción o se reponen los bienes destruidos, siempre que Usted lo solicite y aporte los justificantes necesarios.

Indemnización Objetos a valor real

Se pacta expresamente que los objetos detallados más abajo, si están cubiertos en la póliza, en caso de siniestro, se indemnizan de acuerdo con su valor real anterior al momento del siniestro en vez de aplicar la garantía de valor de reposición:

- Los objetos cuyo valor no desmerece por su antigüedad (principalmente alhajas, piedras preciosas, perlas finas, encajes, estatuas, cuadros de valor artístico, colecciones de objetos raros, preciosos y similares).
- Los objetos inútiles o inservibles.
- Los aparatos de visión y sonido, los aparatos telefónicos y los ordenadores personales (incluyendo las videoconsolas, teléfonos móviles, tablets y smartwatches).

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Plazo de prescripción

Las acciones derivadas de esta póliza prescriben a los dos años, salvo las derivadas de la cobertura de Servicio integral daños corporales en el hogar, que prescriben a los cinco años

Otros temas de su interés

Cómo formalizar el seguro, información que debe declarar el asegurado

Para la aceptación del riesgo y la emisión de la póliza:

- El Asegurado esta obligado a declarar con exactitud los datos que permitan evaluar el riesgo. Estos son los que figuran en la solicitud, y en el presente contrato.
- Si el contenido de la póliza es distinto a lo solicitado, el Tomador puede exigir su rectificación en el plazo de un mes desde la entrega de la misma.
- Si la Entidad Aseguradora no acepta el riesgo, notifica por escrito al Tomador las causas en el plazo de 10 días y recibe la prima correspondiente al tiempo cubierto. Si lo acepta, debe remitir la póliza de seguro al Tomador en el plazo de 10 días.

Durante la vigencia de la póliza
Nos debe informar por escrito y en el plazo máximo de un mes sobre:

- Cualquier modificación de los datos que le hemos solicitado al contratar el seguro, con el fin de adaptar su póliza a la nueva situación (por ejemplo: cambio de domicilio, cambio de domiciliación bancaria, mayor valor de los enseres del hogar, arrendamiento de la vivienda, etc).

Puede resultar que las nuevas circunstancias que Usted nos comunique supongan:

- Una disminución del riesgo: en este caso Usted tiene, derecho, a partir de la próxima anualidad a la correspondiente disminución de prima.
- Una agravación del riesgo: en este caso podemos proponerle en el plazo máximo de dos meses la modificación de las condiciones de la póliza, disponiendo Usted de quince días a contar desde la recepción de esta proposición para aceptarla o rechazarla.
- En caso de rechazo, o de silencio, por su parte, podemos transcurrido dicho plazo, extinguir la póliza advirtiéndole previamente y dándole para que conteste, un nuevo plazo de quince días, transcurridos los cuales y dentro de los ocho siguientes, le comunicaremos la extinción definitiva.
- Podemos igualmente, dar por terminado el contrato comunicándoselo por escrito en el plazo de un mes, a partir del día en tuvimos conocimiento de la agravación del riesgo.
- Si ocurre un siniestro y Usted no nos había comunicado la agravación del riesgo con mala fé, quedamos liberados de la prestación.
- En caso contrario, reduciremos la prestación proporcionalmente a la diferencia entre la prima convenida y la que se hubiera aplicado de haberse conocido la verdadera entidad del riesgo.
- En caso de agravación del riesgo durante el tiempo del seguro, que dé lugar a un aumento de prima, cuando por ésta causa queda extinguida la póliza, si la agravación es imputable a Usted, haremos nuestra la totalidad de la prima cobrada.
- Siempre que dicha agravación se hubiera producido por causas ajenas a su voluntad, Usted tendrá derecho a ser reembolsado de la parte de la prima satisfecha correspondiente al periodo que falte por transcurrir de la anualidad en curso.
- La transmisión de la vivienda, una vez que se haya efectuado. También deberá comunicar al comprador de la vivienda la existencia de la póliza de seguro sobre la misma.

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- La existencia de otros seguros que garanticen alguna de las prestaciones de ésta póliza, sobre la misma vivienda y durante idéntico período.

Cuando comienza y termina la póliza

El contrato se formaliza y entra en vigor al firmar el tomador la póliza y pagar la prima. Nunca antes de la fecha de efecto que figura en "Cuánto dura la póliza".

Si se ha contratado por períodos renovables, la póliza queda tácitamente prorrogada por un período de igual duración. **Las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.**

En todo caso, la Póliza será nula si en el momento de su finalización no existe la vivienda.

Cuándo y cómo puede ser resuelta la póliza

- En cada vencimiento anual, las partes pueden oponerse a la prórroga del contrato mediante una notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de, al menos, un mes de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso cuando quien se oponga a la prórroga sea el tomador, y de dos meses cuando sea el asegurador.
- En cualquier momento distinto al del vencimiento:
  - Tras la ocurrencia de un siniestro, de común acuerdo, devolviéndole la prima no devengada desde el momento de la resolución
  - En caso de pérdida total de la vivienda asegurada, la póliza quedará extinguida para todas las garantías relacionadas con la vivienda, y la Entidad Aseguradora podrá hacer suya la prima del período en curso.
- En cualquier momento distinto al del vencimiento, por parte de la Entidad Aseguradora:
  - En caso de impago de la prima.
  - Tras la pérdida total de la vivienda asegurada, si da lugar a una indemnización garantizada, y sin que proceda devolución de prima
  - En caso de reserva o inexactitud voluntaria de las declaraciones del Asegurado sobre la valoración del riesgo, en el plazo de un mes desde que fueran conocidas, y sin que proceda devolución de prima, salvo que exista dolo o culpa grave de la Entidad Aseguradora.
  - Si una modificación representa una agravación del riesgo que dé lugar a la resolución de la póliza, se comunicará con una antelación mínima de 15 días, devolviendo la prima no devengada de acuerdo con el riesgo asumido desde el momento de la resolución.
  - Si la transmisión de la vivienda representa una agravación del riesgo tal, que se opte por la resolución de la póliza, se indicará al adquirente que queda resuelta un mes más tarde, devolviendo al Asegurado la prima no devengada de acuerdo con el riesgo asumido desde el momento de la resolución.

Nota informativa en cumplimiento del art. 5 de la LOPD

De conformidad con la habilitación legal contenida en el artículo 99.7 de la Ley 20/2015 de 14 de julio de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras, UNESPA (con domicilio social en la calle Núñez de Balboa 101-28006 Madrid) ha creado el Fichero de prevención del fraude en seguros de ramos Diversos, del que ostenta la condición de Responsable del Fichero. Dicho Fichero y su Código Tipo se encuentran inscritos en el Registro General de Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

La finalidad del citado Fichero, constituido con información aportada por las entidades aseguradoras, es la prevención y detección del fraude, bien previniendo a la entidad aseguradora una vez emitida la póliza, bien detectando el fraude ya cometido en los siniestros declarados. El Fichero contiene toda la información que consta en su contrato de seguro, incluidos sus datos de carácter personal, así como la de los siniestros que se declaren y las liquidaciones que perciba.

A dicho Fichero tendrán acceso las entidades aseguradoras con ocasión de la liquidación y/o tramitación de siniestros y cuando se haya emitido o contratado una póliza.

Asimismo, con el objeto de poder avanzar en las investigaciones que lleven a cabo, tendrán acceso a la información los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse a TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID, debiéndose identificar mediante DNI, Pasaporte o Tarjeta de Residencia, u otro documento válido que lo identifique y, en caso de que actúe mediante representante, autorización expresa del interesado, todo ello con la finalidad de impedir el ejercicio de derechos a quién no sea el interesado. Si desea información sobre el fichero y como ejercitar sus derechos, el teléfono al que puede dirigirse es el 91 451 68 00 o al fax 91 451 68 19.

Regulación del contrato e información general al tomador

El presente contrato se rige por lo dispuesto en la vigente Ley 50/1980 de Contrato de Seguro con todas sus modificaciones.

Toda referencia que en este contrato se haga a la Ley, deberá entenderse realizada a la mencionada en el párrafo anterior.

AXA informa al Tomador del seguro que la legislación aplicable es la española y el organismo de control es la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, dependiente del Ministerio de Economía.

Legislación aplicable:

- Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.
- Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.
- Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).
- Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
- Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza.
- Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico.
- Ley 22/2007, de 11 de julio, sobre comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
- R.D.L. 7/2004, de 29 de Octubre, por el que se aprueba el texto refundido del Estatuto Legal del Consorcio de Compensación de Seguros.
- Y cualquier otra norma que durante la vigencia de esta póliza pueda ser aplicable.

Solución de conflictos entre las partes:

De conformidad con lo establecido en Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras y el Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, los conflictos que puedan surgir entre las partes podrán resolverse, como sigue:

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

a) El Tomador podrá formular sus reclamaciones por escrito, ante el Servicio de Atención de Quejas y Reclamaciones de la Entidad Aseguradora con dirección: Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid, por correo electrónico: centro.reclamaciones@axa.es, directamente o a través de la página www.axa.es o la web Clientes. Dicho departamento acusará recibo por escrito de las reclamaciones que se les presenten y las resolverá siempre por escrito motivado.
Para seguros contratados en Cataluña y en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de consumo de Cataluña, podrá dirigirse, además, a la siguiente dirección: Paseo de la Zona Franca 105-107, Torre Ponent (Parque empresarial BCN Fira District), 08038 Barcelona o contactar en el teléfono 900 132 098.
Una vez transcurrido el plazo de un mes desde la fecha de presentación de la reclamación, sin que el Servicio de Atención de Quejas y Reclamaciones haya resuelto, o bien una vez que haya sido denegada expresamente la admisión de reclamación o desestimada la petición, podrá acudirse ante los servicios de reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores o la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, mediante presentación de la queja o reclamación, en soporte papel o por medios informáticos, electrónicos o telemáticos. La reclamación o queja será tramitada de conformidad con el procedimiento previsto en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los Servicios de Reclamaciones del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
Podrá presentar su reclamación en el Servicio de Reclamaciones de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones en la dirección Paseo de la Castellana, 44 - 28046 - Madrid o en http://www.dgsfp.mineco.es/reclamaciones/
b) Por decisión arbitral en los términos de los artículos 57 y 58 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y leyes complementarias; o en los términos de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, en materia de libre disposición conforme a derecho y salvo aquellos supuestos en que la legislación de protección de los consumidores y usuarios lo impida (siempre que hubiera acuerdo por ambas partes para someterse a este mecanismo de solución de conflictos), siendo los gastos ocasionados satisfechos por mitad entre Tomador y Asegurador.
c) Por mediación en los términos previstos en la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación de asuntos civiles y mercantiles.
d) Por los Jueces y Tribunales competentes (siendo Juez competente para el conocimiento de las acciones derivadas del contrato de seguros el del domicilio del Asegurado).

Cláusula de indemnización por el Consorcio de Compensación de Seguros de las pérdidas derivadas de acontecimientos extraordinarios en seguros con coberturas combinadas de daños a personas y en bienes y de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles

De conformidad con lo establecido en el texto refundido del Estatuto legal del Consorcio de Compensación de Seguros, aprobado por el Real Decreto Legislativo 7/2004, de 29 de octubre, el tomador de un contrato de seguro de los que deben obligatoriamente incorporar recargo a favor de la citada entidad pública empresarial tiene la facultad de convenir la cobertura de los riesgos extraordinarios con cualquier entidad aseguradora que reúna las condiciones exigidas por la legislación vigente.

Las indemnizaciones derivadas de siniestros producidos por acontecimientos extraordinarios acaecidos en España, y que afecten a riesgos en ella situados y, en el caso de daños a las personas, también los acaecidos en el extranjero cuando el asegurado tenga su residencia habitual en España, serán pagadas por el Consorcio de Compensación de Seguros cuando el tomador hubiese satisfecho los correspondientes recargos a su favor y se produjera alguna de las siguientes situaciones:

a) Que el riesgo extraordinario cubierto por el Consorcio de Compensación de Seguros no esté amparado por la póliza de seguro contratada con la entidad aseguradora.
b) Que, aun estando amparado por dicha póliza de seguro, las obligaciones de la entidad aseguradora no pudieran ser cumplidas por haber sido declarada judicialmente en concurso o por estar sujeta a un procedimiento de liquidación intervenida o asumida por el Consorcio de Compensación de Seguros.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

El Consorcio de Compensación de Seguros ajustará su actuación a lo dispuesto en el mencionado Estatuto legal, en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios, aprobado por el Real Decreto 300/2004, de 20 de febrero, y en las disposiciones complementarias.

Resumen de las normas legales

1. Acontecimientos extraordinarios cubiertos

a) Los siguientes fenómenos de la naturaleza: terremotos y maremotos; inundaciones extraordinarias, incluidas las producidas por embates de mar; erupciones volcánicas; tempestad ciclónica atípica (incluyendo los vientos extraordinarios de rachas superiores a 120 km/h y los tornados); y caídas de cuerpos siderales y aerolitos.
b) Los ocasionados violentamente como consecuencia de terrorismo, rebelión, sedición, motín y tumulto popular.
c) Hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz.
Los fenómenos atmosféricos y sísmicos, de erupciones volcánicas y la caída de cuerpos siderales se certificarán, a instancia del Consorcio de Compensación de Seguros, mediante informes expedidos por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el Instituto Geográfico Nacional y los demás organismos públicos competentes en la materia. En los casos de acontecimientos de carácter político o social, así como en el supuesto de daños producidos por hechos o actuaciones de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas o Cuerpos de Seguridad en tiempo de paz, el Consorcio de Compensación de Seguros podrá recabar de los órganos jurisdiccionales y administrativos competentes información sobre los hechos acaecidos.

2. Riesgos excluidos

a) **Los que no den lugar a indemnización según la Ley de Contrato de Seguro.**
b) **Los ocasionados en bienes asegurados por contrato de seguro distinto a aquellos en que es obligatorio el recargo a favor del Consorcio de Compensación de Seguros.**
c) **Los debidos a vicio o defecto propio de la cosa asegurada, o a su manifiesta falta de mantenimiento.**
d) **Los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra.**
e) **Los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos. No obstante lo anterior, sí se entenderán incluidos todos los daños directos ocasionados en una instalación nuclear asegurada, cuando sean consecuencia de un acontecimiento extraordinario que afecte a la propia instalación.**
f) **Los debidos a la mera acción del tiempo, y en el caso de bienes total o parcialmente sumergidos de forma permanente, los imputables a la mera acción del oleaje o corrientes ordinarios.**
g) **Los producidos por fenómenos de la naturaleza distintos a los señalados en el apartado 1.a) anterior y, en particular, los producidos por elevación del nivel freático, movimiento de laderas, deslizamiento o asentamiento de terrenos, desprendimiento de rocas y fenómenos similares, salvo que éstos fueran ocasionados manifiestamente por la acción del agua de lluvia que, a su vez, hubiera provocado en la zona una situación de inundación extraordinaria y se produjeran con carácter simultáneo a dicha inundación.**
h) **Los causados por actuaciones tumultuarias producidas en el curso de reuniones y manifestaciones llevadas a cabo conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, así como durante el transcurso de huelgas legales, salvo que las citadas actuaciones pudieran ser calificadas como acontecimientos extraordinarios de los señalados en el apartado 1.b) anterior.**
i) **Los causados por mala fe del asegurado.**
j) **Los derivados de siniestros por fenómenos naturales que causen daños a los bienes o pérdidas pecuniarias cuando la fecha de emisión de la póliza o de efecto, si fuera posterior, no preceda en siete días naturales a aquél en que ha ocurrido el siniestro, salvo que quede demostrada la imposibilidad de contratación anterior del seguro por inexistencia de interés asegurable. Este período de carencia no se aplicará en el caso de reemplazo o sustitución de la póliza, en la misma u otra entidad, sin solución de continuidad, salvo en la parte que fuera objeto de aumento o nueva cobertura. Tampoco se aplicará para la parte de los capitales asegurados que resulte de la revalorización automática prevista en la póliza.**
k) **Los correspondientes a siniestros producidos antes del pago de la primera prima o cuando, de conformidad con lo establecido en la Ley de Contrato de Seguro, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se halle suspendida o el seguro quede extinguido por falta de pago de las primas.**

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

l) **En el caso de los daños a los bienes, los indirectos o pérdidas derivadas de daños directos o indirectos, distintos de las pérdidas pecuniarias delimitadas como indemnizables en el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios. En particular, no quedan comprendidos en esta cobertura los daños o pérdidas sufridas como consecuencia de corte o alteración en el suministro exterior de energía eléctrica, gases combustibles, fuel-oil, gasoil, u otros fluidos, ni cualesquiera otros daños o pérdidas indirectas distintas de las citadas en el párrafo anterior, aunque estas alteraciones se deriven de una causa incluida en la cobertura de riesgos extraordinarios.**
m) **Los siniestros que por su magnitud y gravedad sean calificados por el Gobierno de la Nación como de "catástrofe o calamidad nacional".**
n) **En el caso de la responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, los daños personales derivados de esta cobertura.**

3. Franquicia

I. La franquicia a cargo del asegurado será:

a) En el caso de daños directos, en los seguros contra daños en las cosas la franquicia a cargo del asegurado será de un siete por ciento de la cuantía de los daños indemnizables producidos por el siniestro. No obstante, no se efectuará deducción alguna por franquicia a los daños que afecten a viviendas, a comunidades de propietarios de viviendas, ni a vehículos que estén asegurados por póliza de seguro de automóviles.
b) En el caso de pérdidas pecuniarias diversas, la franquicia a cargo del asegurado será la misma prevista en la póliza, en tiempo o en cuantía, para daños que sean consecuencia de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios. De existir diversas franquicias para la cobertura de siniestros ordinarios de pérdida de beneficios, se aplicarán las previstas para la cobertura principal.
c) Cuando en una póliza se establezca una franquicia combinada para daños y pérdida de beneficios, por el Consorcio de Compensación de Seguros se liquidarán los daños materiales con deducción de la franquicia que corresponda por aplicación de lo previsto en el apartado a) anterior, y la pérdida de beneficios producida con deducción de la franquicia establecida en la póliza para la cobertura principal, minorada en la franquicia aplicada en la liquidación de los daños materiales.

II. En los seguros de personas no se efectuará deducción por franquicia.

4. Extensión de la cobertura

1. La cobertura de los riesgos extraordinarios alcanzará a los mismos bienes o personas, así como las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro a efectos de la cobertura de los riesgos ordinarios.

2. No obstante lo anterior:

a) En las pólizas que cubran daños propios a los vehículos a motor la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará la totalidad del interés asegurable aunque la póliza ordinaria sólo lo haga parcialmente.
b) Cuando los vehículos únicamente cuenten con una póliza de responsabilidad civil en vehículos terrestres automóviles, la cobertura de riesgos extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros garantizará el valor del vehículo en el estado en que se encuentre en el momento inmediatamente anterior a la ocurrencia del siniestro según precios de compra de general aceptación en el mercado.
c) En las pólizas de seguro de vida que de acuerdo con lo previsto en el contrato, y de conformidad con la normativa reguladora de los seguros privados, generen provisión matemática, la cobertura del Consorcio de Compensación de Seguros se referirá al capital en riesgo para cada asegurado, es decir, a la diferencia entre la suma asegurada y la provisión matemática que la entidad aseguradora que la hubiera emitido deba tener constituida. El importe correspondiente a la provisión matemática será satisfecho por la mencionada entidad aseguradora.

Comunicación de daños al Consorcio de Compensación de Seguros

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

1. La solicitud de indemnización de daños cuya cobertura corresponda al Consorcio de Compensación de Seguros, se efectuará mediante comunicación al mismo por el tomador del seguro, el asegurado o el beneficiario de la póliza, o por quien actúe por cuenta y nombre de los anteriores, o por la entidad aseguradora o el mediador de seguros con cuya intervención se gestionara el seguro.

2. La comunicación de los daños y la obtención de cualquier información relativa al procedimiento y al estado de tramitación de los siniestros podrá realizarse:

- Mediante llamada al Centro de Atención Telefónica del Consorcio de Compensación de Seguros(900 222 665 o 952 367 042).
- A través de la página web del Consorcio de Compensación de Seguros (www.consorseguros.es).

3. Valoración de los daños: La valoración de los daños que resulten indemnizables con arreglo a la legislación de seguros y al contenido de la póliza de seguro se realizará por el Consorcio de Compensación de Seguros, sin que éste quede vinculado por las valoraciones que, en su caso, hubiese realizado la entidad aseguradora que cubriese los riesgos ordinarios.

4. Abono de la indemnización: El Consorcio de Compensación de Seguros realizará el pago de la indemnización al beneficiario del seguro mediante transferencia bancaria.

Cláusula firma electrónica y comunicaciones electrónicas

Información Firma electrónica

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador, sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada para su uso en la suscripción del presente contrato de seguro, así como para la celebración de las operaciones posteriores que se encuentren disponibles por vía electrónica.

En caso de disposición y uso de los sistemas de firma electrónica reconocida y/o avanzada, ambas partes convienen la perfección del presente contrato o cualquier otra operación posterior disponible por esta vía. El proceso de firma electrónica reconocida y/o avanzada, podrá consistir en la asignación de los correspondientes elementos de seguridad, tales como claves, códigos u otro tipo de elemento que permita la identificación del firmante, así como se llevará a cabo con la intervención de un Tercero de Confianza conforme a la normativa aplicable.

Para la correcta gestión del proceso de firma electrónica, el tomador que utilice estos medios de firma, autoriza expresamente a la Entidad Aseguradora la puesta a disposición al Tercero de Confianza, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono móvil declarado, con la única finalidad de posibilitar la generación y el envío de las claves identificativas necesaria para la ejecución de la firma electrónica, así como para el envío de la documentación objeto de firma y/o vinculada a la relación contractual.

En este sentido, ambas partes, de conformidad con lo establecido en la normativa aplicable, reconocen la plena validez de los contratos y operaciones firmadas utilizando sistemas de firma electrónica equiparando su validez a todos los efectos a los contratos y operaciones celebradas mediante firma manuscrita.

El tomador declara que los datos facilitados a lo largo del proceso de contratación y firma son veraces, ciertos y completos y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los mismos respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a la Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En caso de personas jurídicas, el firmante declara que cuenta con plenos poderes y capacidad de representación suficiente para poder contratar en nombre de la entidad tomadora. Así mismo declara que los datos facilitados a lo largo del proceso son veraces, ciertos y completos y se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los mismos respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos. Por su parte la entidad tomadora informará a la Entidad Aseguradora de cualquier cambio que se produzca en la figura del representante legal para la correcta gestión de la

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

póliza.

Información sobre las comunicaciones electrónicas

La Entidad Aseguradora podrá poner a disposición del tomador en su espacio privado de la Web Cliente, la documentación contractual e informaciones periódicas en soporte duradero, sin perjuicio de que en cualquier momento de la relación contractual el tomador pueda solicitar dicha información en soporte papel a la Entidad Aseguradora.

La Entidad Aseguradora podrá dirigirse al tomador por medios de comunicación electrónicos tales como el correo electrónico, teléfono móvil, web privada de clientes, etc. para la recepción de aquellas comunicaciones y notificaciones relativas a la gestión e información del presente contrato como es el caso de los avisos de renovación de las próximas anualidades, así como cualquier otra modificación sobre su póliza, información periódica, etc. sin perjuicio de que en cualquier momento de la relación contractual el tomador pueda solicitar esta información en soporte papel a la Entidad Aseguradora.

Dichas comunicaciones podrán ser remitidas mediante un sistema de comunicaciones electrónicas certificadas con validez legal y plena eficacia jurídica, que en su caso, contará con la intervención de un Tercero de Confianza en los términos establecidos en la normativa aplicable y se considerarán recibidas desde el momento de su recepción por el tomador y/o puesta a disposición por la Entidad Aseguradora por los medios descritos.

Las comunicaciones o notificaciones realizadas por estos medios se podrán solicitar por el tomador en soporte papel o en cualquier otro duradero que se encuentre disponible, a través de los medios habituales de contacto con la Compañía.

El tomador se obliga a notificar a la Entidad Aseguradora cualquier modificación o cambio de los datos facilitados para recibir comunicaciones electrónicas no comerciales respondiendo de los daños o perjuicios que pudiera causar a la Entidad Aseguradora o a terceros la falta de veracidad de los mismos.

En cualquier momento de la relación contractual y en virtud del derecho normativamente conferido, el tomador podrá solicitar la modificación de la técnica de comunicación a distancia inicialmente establecida, siempre que dicha modificación sea técnicamente posible y preceptiva legalmente para la Entidad Aseguradora.

Información sobre comunicaciones telefónicas

La Entidad Aseguradora podrá grabar las conversaciones que mantenga con los tomadores, asegurados, personas de contacto o cualquier otra persona que llame a los teléfonos de la Compañía. Estas grabaciones se podrán utilizar como medio de prueba en cualquier reclamación que se pueda plantear entre ambas partes, así como para comprobar la calidad de los servicios prestados por la compañía aseguradora.

En su caso, el tomador de la póliza informará a los usuarios del seguro, de que la Entidad Aseguradora podrá grabar conversaciones telefónicas con dichos fines. El interlocutor de la llamada podrá solicitar a la Compañía que le facilite copia del contenido de estas conversaciones que se hubieran grabado entre ambos.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Tratamiento de datos de carácter personal

Responsable del tratamiento

Le informamos de que sus datos personales serán tratados por AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros (en adelante, AXA o la Entidad), como responsable del tratamiento, con domicilio social en Calle Monseñor Palmer, 1, 07014, Palma de Mallorca, España.

Para velar por el leal y transparente tratamiento de sus datos personales, AXA cuenta con un Delegado de Protección de Datos, con quién podrá contactar en DPOAXA@axa.es

Finalidades y bases de legitimación del tratamiento

El tratamiento de sus datos personales se realizará con las siguientes finalidades:

Formalización y gestión de la póliza de seguros, y, en caso de siniestro, para la peritación y liquidación del mismo, la gestión del reaseguro y la gestión de quejas y reclamaciones.

- Todos los datos que facilite en la contratación y a lo largo de su relación con AXA, incluidos los datos de salud para gestionar los posibles siniestros, son necesarios para la formalización y gestión de tu contrato de seguro y los servicios asociados.
  La base legitimadora es la gestión y formalización del contrato de seguro solicitado y del que usted es parte integrante (artículo 6.1.b RGPD).
  Así como, el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c.del RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro.

Realizar las valoraciones, selecciones, comprobaciones y tarificaciones de riesgo para la contratación de su póliza de seguro.

- La base de legitimación es la aplicación de medidas contractuales, a petición de usted (artículo 6.1.b RGPD) y el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, que impone a las compañías aseguradoras la obtención de la información necesaria para la valoración del riesgo y determinación de la prima.

  Este proceso de tarificación y valoración del riesgo se podrá llevar a cabo mediante procesos automatizados, incluida la elaboración de perfiles, y mediante un análisis de técnica estadístico-actuarial que determine su perfil de riesgo. Si bien, en los supuestos en los que utilicemos procesos automatizados, usted tendrá derecho a: obtener intervención de una persona de AXA para evaluar su situación, expresar su punto de vista e interponer una reclamación cuando no esté conforme. Igualmente, AXA comprueba periódicamente los métodos para el cálculo de la prima de los seguros que ofrece a los interesados a fin de

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

garantizar que siguen siendo justos, efectivos e imparciales. Sobre esta información, aplicaremos un algoritmo que nos indicará el riesgo asociado a su proyecto de seguro.

- Adicionalmente, podremos consultar la información que conste en nuestras Bases de Datos y de las del resto de entidades del Grupo AXA en base al interés legítimo de AXA, para realizar las comprobaciones que nos permitan determinar el riesgo en relación con la información aportada por usted, la derivada de relaciones previas con las distintas entidades del Grupo AXA, y el producto solicitado.

- Igualmente, AXA consulta la información que conste en nuestras Bases de Datos y de las del resto de entidades del Grupo AXA, de datos identificativos y datos socio-demográficos, en base al interés legítimo de AXA, con el fin de mantener en todo momento sus datos actualizados y velar por la exactitud de los mismos, preservando la calidad necesaria derivada de relaciones previas con las distintas entidades del Grupo AXA y el producto contratado.

Llevar a cabo las pertinentes verificaciones y comprobaciones que permitan evaluar el posible fraude en el momento contractual de la póliza, así como para evaluar su solvencia.

- La base de legitimación es el cumplimiento de obligaciones legales, conforme al artículo 6.1.c RGPD y el artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales en conexión con la propia normativa del sector asegurador, Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro y para evitar perjuicios y consecuencias negativas para usted se han adoptado medidas técnicas y organizativas para reforzar la confidencialidad y seguridad de esta información y el cumplimiento de una obligación legal, en particular, los artículos 66 y 100 de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras; así como con la Ley 10/2010 de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, en relación con la identificación, medición y valoración del riesgo, así como la prevención del fraude.

- Para ello, y de acuerdo con las políticas internas de AXA, se realizan análisis de la prexistencia de impagos o actividades irregulares, tanto en relación con la Compañía como con otras entidades (a través de la consulta de ficheros comunes para la evaluación de la solvencia patrimonial y crédito o de los ficheros comunes para la gestión y prevención del fraude).

- Adicionalmente, en relación con la base anterior, AXA se encuentra amparada en el interés legítimo para prevenir el fraude, evitar prácticas anómalas que puedan provocar perjuicios económicos o reputacionales.

Elaboración de perfiles con fines actuariales y de análisis de mercado.

- La base de legitimación es la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras ("LOSSEAR") y la ejecución del contrato de seguro AXA podrá consultar ficheros comunes amparados en códigos de conducta del sector asegurador para la elaboración de perfiles con fines estadístico-actuariales necesarios para la determinación del riesgo y de la prima del contrato de seguro, tanto en el momento previo a su contratación como durante la vigencia del mismo, en atención a sus nuevas circunstancias personales o al cambio de la base técnica actuariales.

Realización de encuestas de calidad u opinión.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- La base de legitimación es el interés legítimo para controlar la calidad de los servicios y evaluar la satisfacción de sus clientes, AXA podrá dirigirse a usted, por cualquier medio o canal que usted nos haya autorizado, para solicitarle su valoración sobre los productos y servicios ofertados y/o adquiridos y la realización de análisis de esta información para la mejora de los servicios.
  Este tratamiento responde a la necesidad de adaptar su operativa y los productos y servicios ofertados a las preferencias y expectativas de usted con el compromiso de aumentar la calidad del servicio prestado, para lo que es necesario conocer su opinión.
  En cualquier momento, usted podrá rechazar dar su valoración, así como comunicar su oposición a ser contactado con esta finalidad.

Envío de información o publicidad, ofertas y promociones, obsequios y campañas de fidelización, o cualesquiera otras actuaciones con carácter comercial (incluida la elaboración de un perfil comercial para tal fin), a través de correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de nuestros productos y servicios aseguradores propios, así como aseguradores y financieros de las entidades AXA Aurora Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, AXA Pensiones S.A., EGFP, Bidepensión EPSV y Winterthur EPSV. El envío de las comunicaciones comerciales podrá realizarse incluso una vez finalizada la relación comercial si así lo autoriza.

- La base de legitimación es el interés legítimo de AXA para el envío de comunicaciones comerciales a través de correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, en este sentido, la propia Ley de Sociedad de Servicios de Información (en adelante, la "LSSI") permite al prestador el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.
  En todo momento podrá oponerse al tratamiento de tus datos para esta finalidad, de forma gratuita, y en cada comunicación electrónica realizada, usted podrá darse de baja para dejar de recibir este tipo de comunicaciones. Así mismo, el apartado "Derechos" de la presente Política se describe el modo de solicitar la baja de este tipo de comunicaciones.

- Igualmente, AXA en base al interés legítimo al amparo del artículo 6.1.f del RGPD, para lo que se ha realizado una ponderación de los derechos fundamentales del interesado (derecho a la protección de datos personales, derecho al honor y a la intimidad personal y familiar) y el propio interés legítimo de AXA, concluyendo que tales derechos no quedan afectados; consideramos además que, como cliente, tiene una expectativa razonable para que le enviemos información comercial que puede ser de interés para usted, en base a su perfil de cliente, sin que con ello se produzca una actuación invasiva de sus derechos e intereses.
  Se procede a la elaboración de un perfil basado en sus características personales (como sexo, edad o datos socioeconómicos) y la información obtenida de sus acciones como usuario y, especialmente, la adquisición de productos. La información relativa a su perfil será tratada de forma segura y confidencial, siendo procesados únicamente en los sistemas que analizan la información obtenida de forma automatizada.
  Por otra parte, usted podrá, en cualquier momento, manifestar su voluntad de no ser objeto del presente tratamiento, ejercitando su derecho de oponerse al mismo.

Elaboración de un perfil sobre usted, con fines analíticos, relacionados con los procesos de negocio de AXA, a partir de la información proporcionada en el marco del proyecto de seguro. Este proceso nos permite conocer su comportamiento de navegación, previa aceptación de la Política de Cookies, comunicarle, en base a su perfil de usuario, las ofertas que mejor pueden adaptarse a usted, así como, disponer de nuevas variables de tarificación que pudieran inferirse de sus hábitos de compra y consumo para poner en su conocimiento nuevos servicios o

0000RPSTALLER002202603 05.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

coberturas vinculados al producto suscrito por usted, incluyendo, para este último fin, datos e información proporcionada por terceros.

- La base de legitimación es el consentimiento otorgado por usted, permitiendo que AXA procederá a la elaboración de su perfil basado en sus características personales, información de su navegación, la información obtenida referente a sus necesidades o preferencias manifestadas por usted en la adquisición de los productos e información obtenida de terceros, según sus hábitos de consumo.
  Esta finalidad responde a la necesidad, en función de los análisis realizados, de otorgarle una gestión del producto solicitado más ajustada a sus necesidades reales, incluyendo una mejor tarificación y propuesta de servicios vinculados al producto suscrito. La información relativa a su perfil será tratada de forma segura y confidencial, siendo procesados únicamente en los sistemas que analizan la información obtenida de forma automatizada. Por otra parte, usted podrá, en cualquier momento, manifestar su voluntad de no ser objeto del presente tratamiento, ejercitando su derecho de oponerse al mismo.

Categoría de los datos

Desde AXA trataremos las siguientes categorías de datos para alcanzar las finalidades dispuestas a lo largo de esta Política de Privacidad.

- **Datos facilitados directamente por usted**:

Toda la información contenida en las categorías de datos expuestas se encuentra detallada a lo largo del proceso de tarificación y contratación:

- Datos identificativos.
- Datos de contacto.
- Datos socio-demográficos.
- Datos socio-culturales.
- Datos sobre la vivienda objeto del seguro.

- **Datos facilitados por usted en otros canales o vías:**

- Datos sobre comportamiento e interacción entre las partes:
  - Datos de redes sociales que usted hubiera facilitado directamente a AXA.
  - Datos de navegación en la web o aplicaciones móviles a través de cookie u otros dispositivos de almacenamiento y recuperación de datos: información recabada de la navegación que realice en las mismas, en el caso de que haya aceptado el uso de cookies y tecnologías similares en sus dispositivos.
  - Datos sobre la interacción y el comportamiento del cliente con la compañía: respuestas a encuestas de calidad, quejas y recomendaciones.
  - Datos sobre las transacciones del cliente que revelan información sobre las transacciones financieras, el historial de los productos y servicios.

- **Datos derivados de la relación entre AXA y usted y extraída de fuentes de terceros:**

- Datos financieros y de situación crediticia: Información recabada de ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito.

0000RPSTALLER0022020260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- Datos de ficheros amparados en códigos tipo del sector asegurador.
- Consulta de bases de datos de terceros, incluyendo datos procedentes de Registros oficiales relacionados con el producto asegurado.

Destinatarios de los datos

Los datos personales no serán transmitidos a terceros, salvo en los siguientes supuestos:

- Otras entidades aseguradoras y reaseguradoras para la ejecución y gestión del contrato de reaseguro.
- Prestadores de servicios profesionales, como por ejemplo peritos, así como otros prestadores de servicios tecnológicos, proveedores de bases de datos, y de servicios derivados de la relación contractual, cuando sea necesario para el cumplimiento del contrato de seguro.
- A los organismos públicos o privados relacionados con el sector asegurador con fines estadístico-actuariales y de prevención del fraude, para la selección de riesgos y para la liquidación de prestaciones.
- Igualmente, AXA, de conformidad con la habilitación legal contenida en la LOSSEAR, podrá ceder sus datos alos sistemas amparados en códigos tipo del sector asegurador, además de al siguiente sistema creado con las Entidades Aseguradoras a través de la asociación empresarial UNESPA:

  AXA comunicará los datos de siniestralidad relacionados con su seguro y/o su siniestro al Sistema de Información de prevención del fraude en seguros de ramos diversos, entre los que está el seguro contratado por Ud. o el siniestro en que se ha visto Ud. implicado, teniendo la condición de corresponsable del tratamiento del mencionado Sistema. Su finalidad es la prevención y detección del fraude, bien previniendo a la entidad aseguradora una vez emitida la póliza, bien detectando el fraude ya cometido en los siniestros declarados. Asimismo, su finalidad será cooperar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad al facilitar la investigación de posibles delitos de robo y estafa, entre otros, relacionados con los bienes asegurados. Para el ejercicio de derechos de protección de datos puede dirigirse a TIREA, Ctra. Las Rozas a El Escorial Km 0,3 Las Rozas 28231 MADRID. Podrá encontrar el resto de información de protección de datos en las webs de UNESPA (www.unespa.es) y TIREA (www.tirea.es).

Transferencias internacionales

Le informamos que AXA tiene aprobadas unas Normas Corporativas Vinculantes, se trata de un estándar reconocido internacionalmente que proporciona una adecuada protección en la gestión de los datos de carácter personal en el ámbito de una compañía multinacional. Estas normas han sido aprobadas por 16 autoridades de protección de datos europeas, entre ellas la Agencia Española de Protección de Datos. De una forma más concreta, en dichas normas se establecen unas medidas similares para la protección de datos personales obtenidos en el curso del negocio cuando dichos datos deban transferirse dentro de las compañías del Grupo. Asimismo, en AXA se han adoptado unos compromisos en materia de protección de datos.

Sus datos personales podrán ser comunicados a destinatarios ubicados en países fuera del Espacio Económico Europeo, incluyendo países que no proporcionan un nivel de protección de datos equivalente al de la Unión. Sin embargo, en estos casos, los mismos serán tratados con escrupuloso cumplimiento de la legislación europea y española y, asimismo, se implementarán las garantías que le indicamos a continuación:

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Categoría de destinatario	País	Garantía
Entidades del Grupo AXA por ejemplo, AXA Business Services Pvt. Ltd.	India	Normas Corporativas Vinculantes
Prestadores de servicios tecnológicos y de marketing	EEUU	Cláusulas Contractuales Tipo, adoptadas por la Comisión Europea el 4 de junio de 2021 (Texto pertinente a efectos del EEE) (2021/914/UE). *Puede consultarlas en la siguiente URL: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2021-80739*

Derechos del titular de los datos

Como titular de los datos, y en cualquier momento, usted tiene derecho a dirigirse a AXA, Ejercicio de derechos de privacidad - Atención Cliente, calle Emilio Vargas, 6, 28043, Madrid o a la dirección de email buzon.lopd@axa.es, para ejercer los siguientes derechos:

- Derecho de Acceso

Usted tiene derecho a que AXA, le informe sobre si está tratando o no sus datos personales y, en tal caso, poder acceder a dichos datos y recibir información sobre los fines para los que son tratados, las categorías de datos afectados por el tratamiento, los destinatarios a los que se comunicaron sus datos personales y el plazo previsto de conservación de los datos, entre otra información.

- Derecho de Rectificación y Supresión

Usted tiene derecho a solicitar la supresión de datos personales siempre que se cumplan los requisitos legales de aplicación, y la rectificación de los datos inexactos que le conciernan cuando, entre otros motivos, éstos ya no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.

- Derecho a la limitación del tratamiento

En determinadas circunstancias (por ejemplo, en caso de que el solicitante impugne la exactitud de sus datos, mientras se verifica la exactitud de los mismos), usted puede solicitar que se limite el tratamiento de sus datos personales, siendo estos únicamente tratados para el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

- Derecho de revocación del consentimiento

También tiene derecho a revocar el consentimiento prestado en cualquier momento.

- Derecho de oposición total o parcial al tratamiento.

Usted tiene derecho a oponerse al tratamiento en cualquier momento., por motivos relacionados con su situación particular, en caso de que el tratamiento esté basado en nuestro interés legítimo o en el interés legítimo de un tercero (incluyendo el tratamiento que tenga por objeto la mercadotecnia directa y la elaboración de los correspondientes perfilados). En este caso, AXA, cesará en el tratamiento, salvo acreditación de motivos legítimos.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

- Derecho a la portabilidad de sus datos

Usted tiene derecho a recibir los datos personales que haya facilitado a AXA, en un formato estructurado, común y de lectura mecánica, y a poder transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que el responsable al que se los hubiera facilitado se lo impida, en los supuestos legalmente previstos a estos efectos.

- Decisiones individuales automatizadas

Asimismo, además de los derechos mencionados en el contexto de aquellos tratamientos que impliquen la adopción de decisiones automatizadas, incluida la elaboración de perfiles, usted tiene derecho a obtener intervención humana por parte de AXA, y a expresar su punto de vista y a impugnar la decisión.

- Otros

Igualmente, cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional, tendrá derecho a ser informado sobre cómo se puede acceder u obtener copia de las garantías adecuadas relativas a la transferencia.
Para cualquier duda o cuestión adicional sobre el ejercicio de sus derechos o, en general, sobre el tratamiento de sus datos personales, puede contactar con nuestro Delegado de Protección de datos en DPOAXA@axa.es

Finalmente, usted tendrá derecho a presentar una reclamación ante una autoridad de control nacional (Agencia española de Protección de Datos en C/Jorge Juan, 6. 28001- Madrid o tfno. 912663517) o autonómica respectiva.

Procedencia de los datos

Junto a la información que usted nos proporciona directamente (por ejemplo, a través de formularios, solicitud de la póliza, etc.), obtendremos información sobre sus hábitos de navegación en caso de que usted consienta. Además, accederemos a ficheros sobre solvencia patrimonial y crédito para obtener información sobre su solvencia. Igualmente, consultaremos ficheros amparados en códigos tipo del sector asegurador con finalidades de evaluación de riesgo y prevención de fraude. Asimismo, obtendremos datos publicados por los Registros oficiales relacionados con el producto asegurado.

En caso de que los datos facilitados se refieran a otras personas físicas distintas del Tomador/Asegurado, el asegurado manifiesta de forma expresa haber informado y obtenido el consentimiento previo de aquéllas para el tratamiento de sus datos de acuerdo con las finalidades previstas en la póliza.

Tiempo de conservación de los datos

AXA, conservará sus datos un máximo de 10 años, a contar desde la anulación de la póliza o la última gestión de un siniestro, de acuerdo con el plazo aplicable en función de las distintas normativas vigentes en materia de contrato de Seguro. Todo ello sin perjuicio de que dicho plazo pueda ampliarse cuando usted así lo autorice expresamente o existan tratamientos particulares derivados de la relación contractual que sigan vigentes con posterioridad a dicho plazo.

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

CONSENTIMIENTOS

Puede autorizar o denegar el tratamiento de sus datos personales para las finalidades previstas a continuación, marcando una "X" en cada una de las casillas:

☐ No deseo que AXA me informe, por correo postal, correo electrónico, teléfono, SMS u otros medios electrónicos equivalentes, acerca de productos y servicios aseguradores propios o de Entidades del Grupo AXA ajustados a mi perfil de cliente según los datos derivados del servicio prestado propios y elabore, en su caso, perfiles comerciales para el envío de dichas comunicaciones.

☐ Consiento que AXA realice elaboración de perfiles basados en mis características socio-culturales, en mi comportamiento de navegación, en mis necesidades o preferencias y hábitos de consumo manifestadas en la adquisición de los productos, así como, en la información obtenida de terceros, con fines analíticos para la personalización de productos y servicios aseguradores que AXA pueda ofrecerme.

En prueba de conformidad y autorización: Madrid a 17/07/2025

AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros.

El Tomador
VIRODA INVERSIONES SLU

0000RPSTALLER0022026030 5.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Hogar Único

0000RPSTALLER00220260305.13:46.PIPENODEHTTP2/24D91A/34.PAPYRUS

Grupo AXA
AXA Seguros Generales,
S.A. de Seguros y Reaseguros.
C/Monseñor Palmer, 1
07014 Palma de Mallorca (Illes Balears)
Teléfono: 900 90 90 14
www.axa.es

paralimpicos